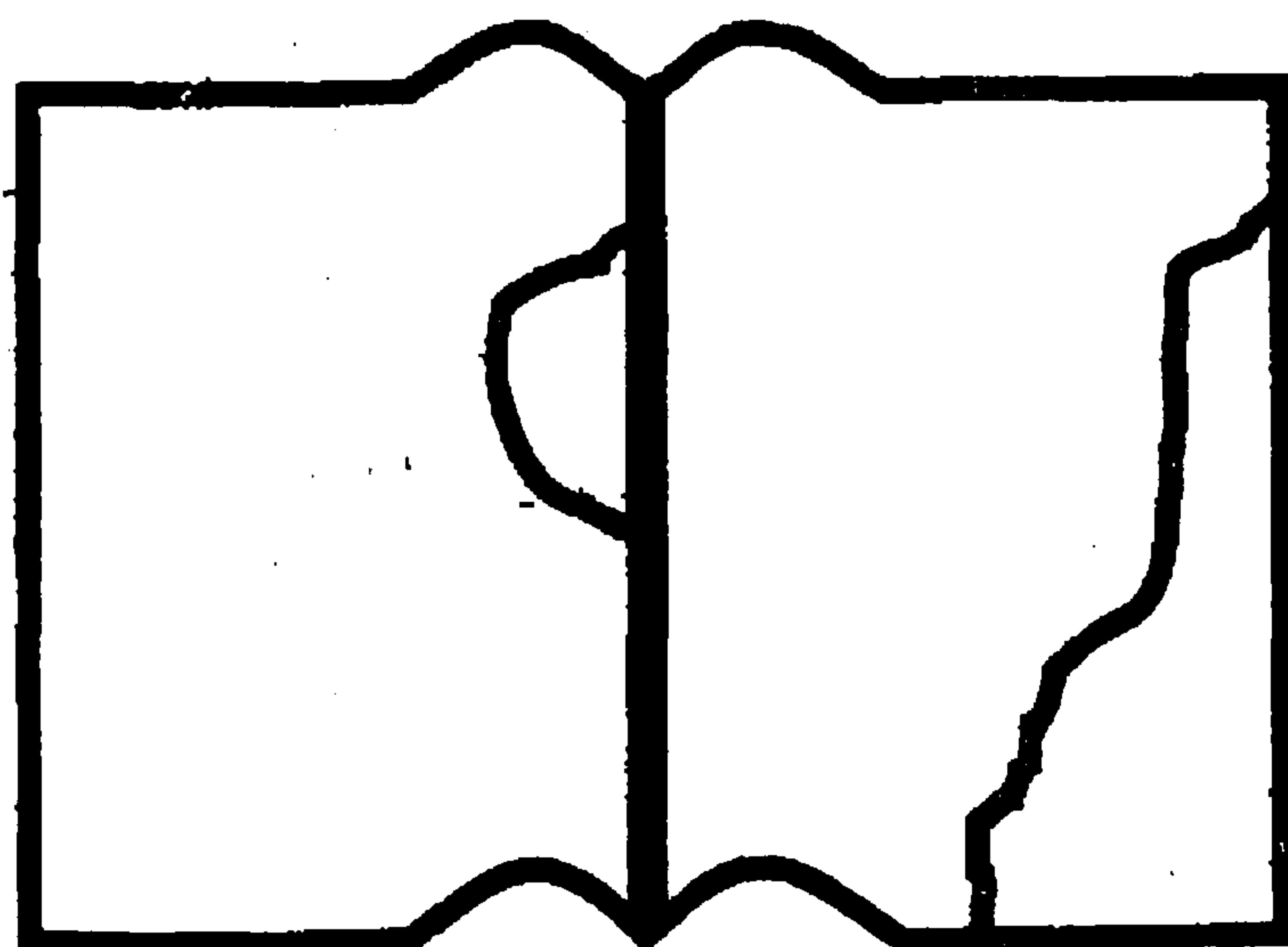




**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Situação dos documentos:



**Texto deteriorado.
Encadernação defeituosa.
*Damaged text.
Wrong binding.***

0078 (*)

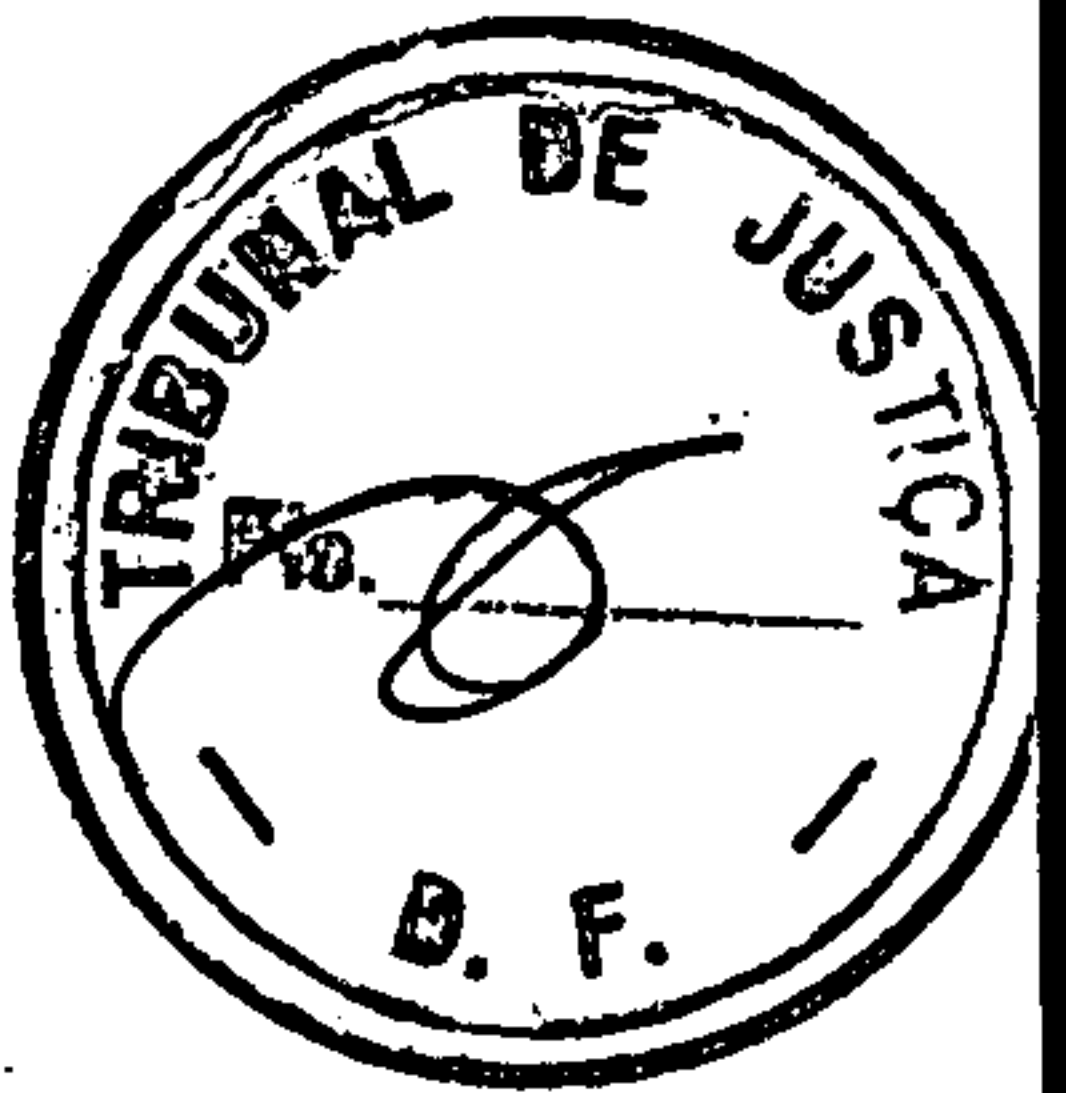
15429/81

2185

169.1



P.G. 46.038



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL

N.º **10547**

Valor Cr\$ _____

ARQUIVADO
MAÇO N.º **103**

Rel. Sr. Des. _____

Rev. Sr. Des. _____

103

19 **83**

(DA **4ª** VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

AÇÃO POPULAR

Remetente EX OFFICIO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF
Apelante: WILSON WANDER LOPES E OUTROS

Advogado: Os mesmos

Apelado: DISTRITO FEDERAL, AIMÉ ALCIBÍADES SILVEIRA LAMAISSON E OUTROS

Advogado: Drs. Humberto Gomes de Barros (1ª apte) e José de Campos Amaral (dema
aptes) e Curadoria de Resíduos

Sentença em: 26.08.82 fls. 504/512



21 FEV 15 27 81 046036

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

N.º 2.185

19 81

JUIZ: MAURO RENAN BITTENCOURT

Diretor (a) de Secretaria PAULO SALES LESSA

Ação: POPULAR

A: WÍLON W. LOPES, ÉLITON MARTINS GONÇALVES, GERALDO FERNANDEZ DOMINGUEZ,
CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA, MARIA CÉLIA PITOMBO, ARMINDO GUEDES CARNEIRO,
JOÃO SIMÕES DE MENEZES, DÉCIO GERÂNIO DE OLIVEIRA, JURANDIR CORREIA DE QUEIROZ,
ADVOCADOS DA TAG UATINEA

R: DISTRITO FEDERAL E CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO E OUTROS.

A
U
T
U
A
Ç
Ã
O

Nesta data, autuo, em meu Cartório, a petição e documentos
que se seguem. Dou fé.

DF, 05 / Outubro 1981

Liv. 02 Fls. 17

Diretor (a) de Secretaria

Registro de Sentença

Livro Fls

Advogado A: WILSON WANDER LOPES E OUTROS

Advogado R: HUMBERTO GOMES DE BARROS

02.185
25.17
05.10.81

02 OUT 1981
CANTORIO DE DISTRICTO

Vara Fazenda Pública D.F.
FLS. 02
Dir. Sec.

A. e R. concedo a liminar requerida
pelos próprios fundamentos do pedido. Dequisei
sum-los procedimentos, ordenando-se a
de-se. A seguir, li tem-se e intuem-se.
DF, 2/10/81.

Exmo. Sr. Dr. Jūiz de Direito da
Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

TRIBUNAL DE J. 1º
DO DISTRITO FEDERAL
-2001 1353 E 015629

D. do MEX. JUIZ DA 4ª VARA DA FAZENDA
PÚBLICA.
BRASÍLIA, 02 OUT 1981
Juiz do Serviço do Ministério

OS ADVOGADOS DE TAGUATINGA que esta subscrevem, todos
brasileiros, eleitores, residentes e domiciliados nesta Capital, abaixo
qualificados, vêm a V. Exa. a fim de propor, nos termos do art. 153, §
31, da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, e da Lei nº 4717/65 e altera-
ções posteriores, como de fato propõem, a presente

AÇÃO POPULAR,

com pedido de liminar,

contra

DISTRITO FEDERAL e CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
e seu Exmo. Governador e Presidente, Cel. Aimê Alcibiades Silveira Lamai-
son, com sede e endereços à Praça do Buriti, Palácio do Buriti e Anexo, em
Brasília, Distrito Federal,

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e
seu Ilmo. Titular, Cel. Paulo Azambuja de Oliveira, que têm sede e endere-
ço à SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte, bloco A, em Brasília, Distrito.



Federal;

CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e seu ilustre Titular, Cel. Manoelito Lemos Barreto, também com sede e endereço no já referido bloco A, Setor de Áreas Isoladas Norte, em Brasília, Distrito Federal:

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA e seu ilustre Titular, Bel. Antônio Valmir Campelo Bezerra, que têm sede e endereço à Praça do Relógio, sede da RA-III, Centro de Taguatinga, Distrito Federal:

SEGUNDO GRUPAMENTO DE INCÊNDIO e seu ilustre Titular, Comte. Carlos Augusto Pereira Duarte, que têm sede e endereço no Quartel do Corpo de Bombeiros de Taguatinga, Área Especial Centro, em Taguatinga, Distrito Federal,

os quais, como se provará, estão participando ou dando oportunidade, por omissão, à promoção de ato lesivo ao interesse público, materializado na sugestão, decisão, autorização, ratificação, aprovação, homologação e início de prática de obras que visam destruir, sem motivação fundamentada e real, com alto custo que desfalca o Erário, o mais significativo monumento da cidade-satélite de Taguatinga, qual seja a histórica CAIXA D'ÁGUA DE TAGUATINGA, construída nas primeiras horas da criação da cidade, com localização de público conhecimento e notoriedade nacional, conforme se prova com a juntada dos recortes de edital e noticiário de jornais, em anexo, contra o que se insurgem os signatários, submetendo sua apreciação ao Poder Judiciário, certos de atingirem o seu objetivo de garantir a devida proteção ao monumento ameaçado e já agredido, para o que alinham as razões e fundamentos de direito que expõem a seguir:

a) SÍMBOLO DE LUTA

É pública e notória a importância do símbolo de Taguatinga, a histórica Caixa d'água postada à entrada da cidade, marco in conteste de toda a luta dos pioneiros e de suas famílias pela criação,



3.

implantação, consolidação e progresso da cidade-satélite de Taguatinga, desde o seu início ousada, nascida por pressão dos pioneiros, que tem tradição de luta por intensa e positiva participação comunitária, a qual realizou uma das maiores cidades brasileiras, maior que muitas das Capitais de Estado do Brasil, guindada pela força de sua iniciativa privada e pelo ingente trabalho de seu povo, rompendo os estreitos liames em que a prancheta burocrática tentou definir o seu crescimento;

b) INTEGRAÇÃO NACIONAL

Por isto, provados na têmpera do trabalho e da fé, nestes vinte e três anos da história de Taguatinga, os seus habitantes, vindos de todos os recantos do nosso imenso Brasil, foram abandonando a saudade de suas terras de origem, substituindo tal sentimento pelo amor à nova terra, superando todas as dificuldades de adaptação e promovendo a criação de novas relações sociais, novas amizades, novos parentescos, novos hábitos, costumes e usos, nova vida enfim, enquanto construíam Brasília e Taguatinga e, através da fixação de suas famílias, plantando a profícua semente da integração nacional, de que Brasília e suas satélites, especialmente Taguatinga, a maior e mais consolidada delas, são frutos vivos, sadios e exemplares;

c) BAIRRISMO POSITIVO

Ao lado das novas relações sociais, dos novos costumes adquiridos na frente do trabalho pela construção da Nova Capital, bem como na patriótica tarefa da conquista do interior brasileiro, os habitantes de Taguatinga também desenvolveram, enquanto superavam as dificuldades de relacionamento e adaptação, um grande apego às coisas de sua nova cidade, cimentando, com amor, dedicação e despreendimento, as diversidades culturais de suas diversificadas origens, o que resultou num bairrismo positivo e de cuidado às obras e logradouros públicos da cidade, de que é exemplo significativo e maior a velha caixa d'água de Taguatinga;

d) SURGE UM MONUMENTO

Em função deste sentimento cívico pelas coisas da nova

4.

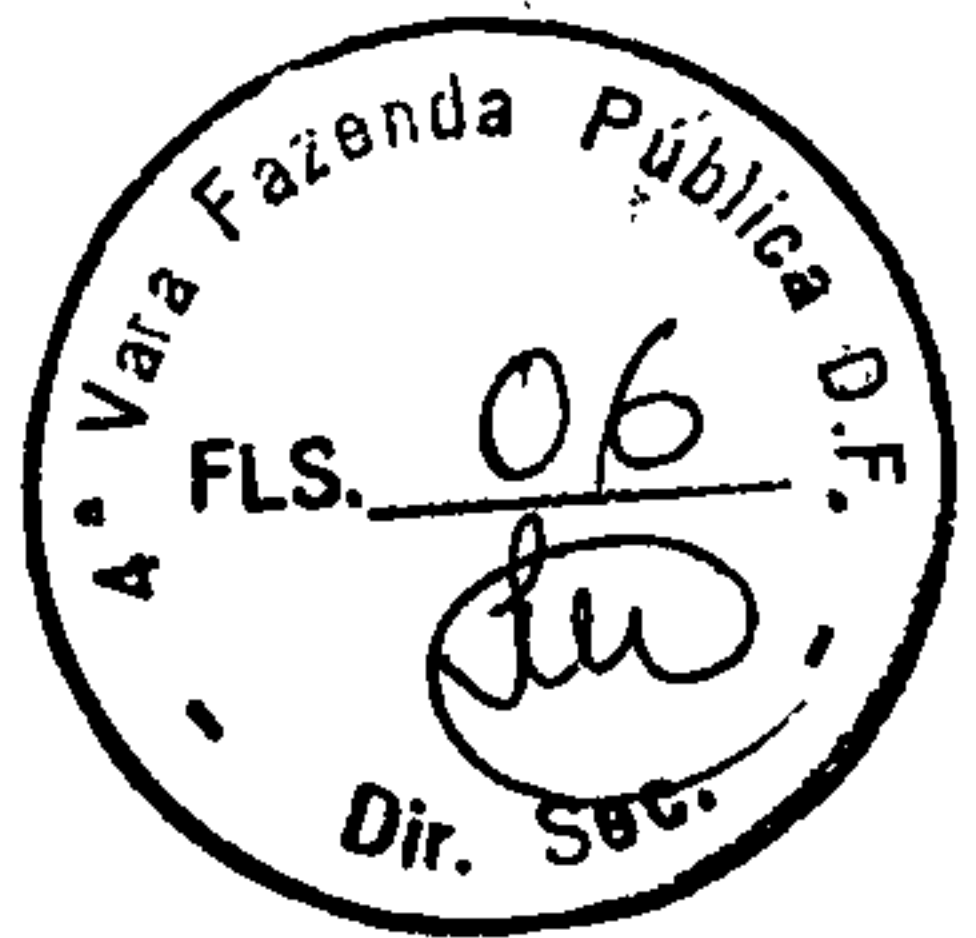
e acolhedora cidade, aconteceu a fixação do migrante, mesmo depois de concluídas as obras de construção de Brasília; assim também, acompanhando a transformação dos CANDANGOS em TAGUATINGUENSES, a velha Caixa d'água que se desativou em função do vertiginoso progresso da cidade, pela alma popular, foi alçada a símbolo de Taguatinga, representativo monumento histórico e turístico, testemunha de toda a grandiosa epopéia dos pioneiros e de seus filhos, por isto nacionalmente reconhecida como símbolo da batalha em prol da cidade que, durante longo período, teve como slogan - "Taguatinga, a cidade que mais cresce no mundo" - o que correspondeu a verdade estatística, por algum tempo, atestando o positivo orgulho e bairrismo dos taguatinguenses;

e) Á SOMBRA DO SÍMBOLO

Movidos pelo espírito cívico de amor à terra, para mostrar que a sua nova cidade era de fato grande e que seus habitantes eram integrados, os taguatinguenses alardeavam tal slogan a todos os ventos, remetendo a seus familiares e amigos, deixados em todos os quadrantes deste Brasil imenso, fotos da família e das novas amizades, à sombra da histórica Caixa d'água, grande e posta à entrada da cidade, embaixo da qual eram realizados os mais significativos atos populares, nunca se esquecendo os oradores de destacar a imponência e a importância da sua cidade e do seu querido símbolo, a Caixa d'água;

f) UTILIDADE PÚBLICA

Por isto, mesmo após sua desativação como instrumento de distribuição de água, o símbolo da cidade continuou a merecer carinho e cuidados especiais dos taguatinguenses, que nunca admitiram a idéia de sua demolição, posto que, além de marco histórico que nunca incomodou ninguém, embora muitas vezes incomodada, transformou-se, também, em privilegiado ponto-de-referência geográfica que servia a quem procurasse se situar em Taguatinga, a exemplo do que acontece com a Torre de Televisão em Brasília, com o Corcovado com relação ao Rio;



g) CONTRA A DESTRUICÃO

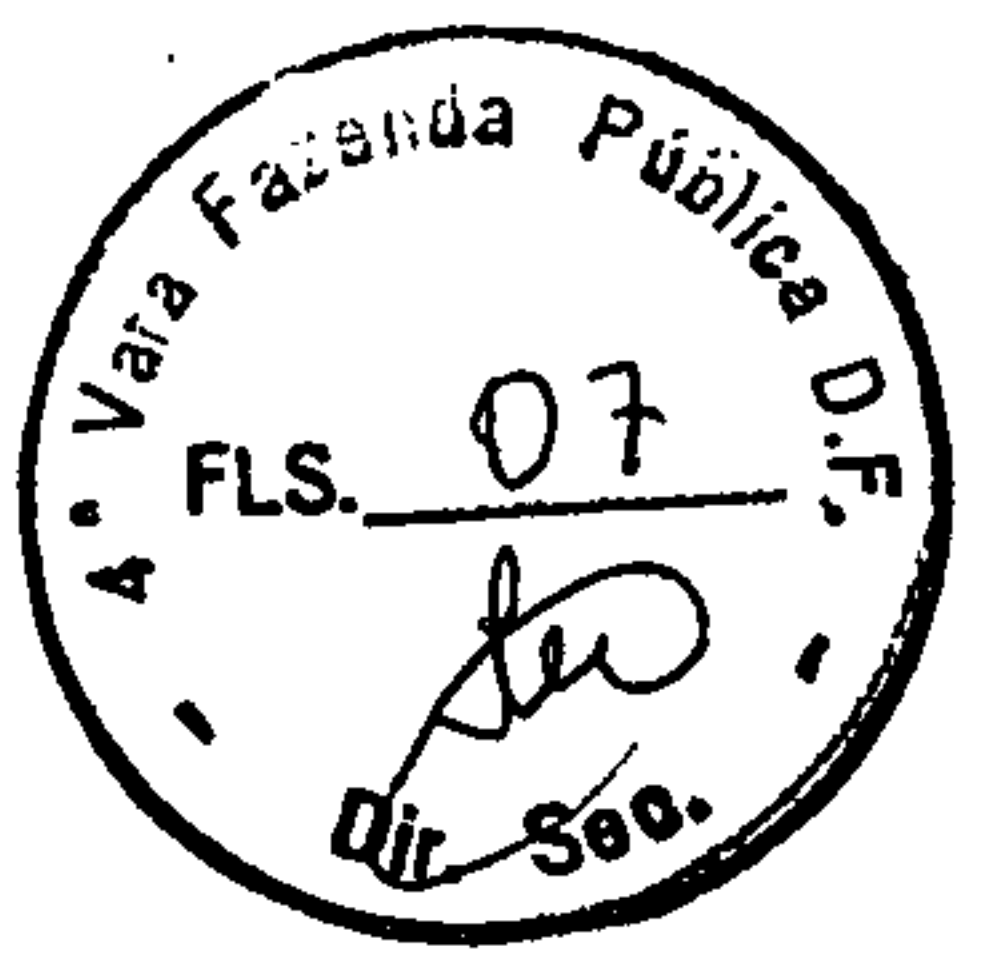
Além de não admitirem a idéia de sua demolição, conforme já provaram inúmeras pesquisas feitas pela Imprensa, exatamente em função de ter sido um monumento que testemunhara toda a história da cidade, como inúmeros registros atestam - ver anexo -, os pioneiros conseguiram plantar, em seus filhos, o amor à nova terra e a seu símbolo-maior, a Caixa d'água, sendo muito aplaudida pela comunidade toda idéia que implicasse em seu melhor aproveitamento e embelezamento, de que é prova um interessante projeto desenvolvido por um arquiteto pioneiro, Donar Techmeier, que ilustra o livro "Taguatinga - Pioneiros e Precursores", de Alberto Bahouth Júnior, Ed. HP Mendes, 78, pag. 235, cuja fotocópia é anexada;

h) UMA COMPARAÇÃO SUGESTIVA

Em função disto, pelo grande amor que os taguatinguenses dedicam a seu monumento-símbolo, guardadas as devidas proporções e evitando, pela escala, qualquer confronto que não desmerece uns e outros, pois objetos do amor de seus povos, poder-se-ia dizer que a Caixa d'água de Taguatinga está para Taguatinga como o Big-Ben está para Londres, a Torre Eiffel está para Paris, o Palácio da Alvorada está para Brasília, o Corcovado está para o Rio de Janeiro, o Viaduto do Chá está para São Paulo e o Elevador Lacerda está para Salvador;

i) TOMBAMENTO INSTITUCIONAL

A ingênua e despreocupada alegação de desativação coloca em perigosa situação, entre outros monumentos, o Palácio da Alvorada que, como todos sabem, de há muito está desativado como residência presidencial; assim, ao contrário de promover a demolição da Caixa d-água, desativada há quase vinte anos e transformada em símbolo da cidade, o Poder Público deveria promover, a exemplo do que acontece com inúmeros outros monumentos que existem em todo o Brasil e em todo o mundo, o seu tombamento institucional, dela melhor cuidando, fazendo eco à alma popular, considerando-a formalmente, através de ato próprio, como patrimônio histórico, cultural e turístico de



6.

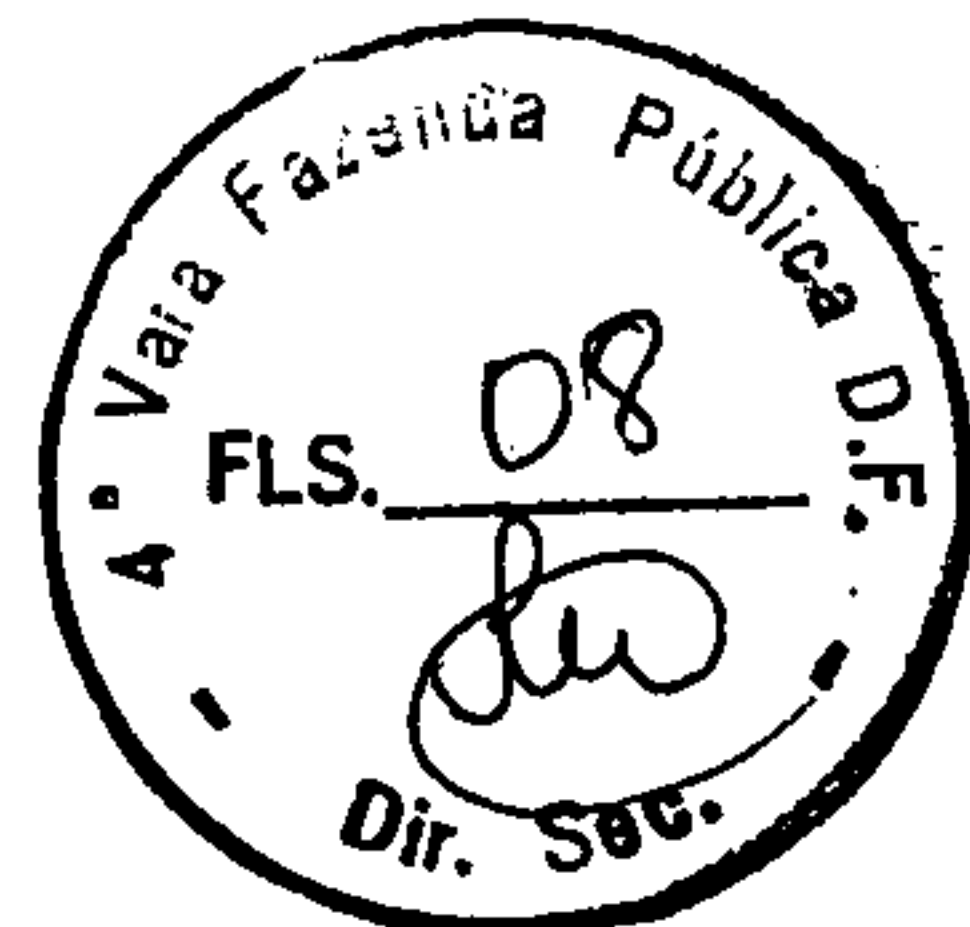
Taguatinga, condição em que já é tida pelos taguatinguenses e seus deslumbra dos visitantes;

j) MOTIVO QUE NÃO EXISTE

Os taguatinguenses não aprovam a demolição e temem a execução do ato lesivo, que se procura afastar; mais danoso ainda se torna o temerário ato à absurda alegação de que a Caixa d'água está sendo destruída porque causa problemas ao sistema viário; ora, todas as obras do sistema viário relativas à entrada da cidade já foram executadas, em tempos recentíssimos, com todo o sistema funcionando satisfatoriamente, implantado que foi levando em conta a posição da histórica Caixa d'água, que foi respeitada em face de sua consideração como monumento pelo próprio Poder Público; os novos estudos, em andamento, não compreendem a entrada da cidade, eis que voltados para o centro dela, sua principal avenida e suas perpendiculares e paralelas, onde acontecem os problemas de trânsito; é de se considerar, inclusive, que não passam de meros estudos, sem dotação orçamentária e sem quaisquer perspectivas de breve execução e que, como reafirmado, não compreendem a entrada da cidade, onde se situa o monumento-símbolo de Taguatinga;

k) TENTATIVAS FRUSTRADAS

A história da cidade registra que, por diversas vezes, antes da execução do já concluído e ativado sistema viário da entrada da cidade, os sucessivos administradores regionais tentaram demover os taguatinguenses de seu apego ao seu monumento, chegando alguns a propor, em declarações públicas, a construção de uma réplica em menor escala; como os administradores regionais anteriores eram homens com integrada vivência na comunidade, o que não acontece atualmente, quando sentiam a negativa reação dos habitantes de Taguatinga, recuavam no propósito tecnocrata de destruir o monumento, redundando tal atitude lógica, como se viu e se pode provar, pelo respeito à Caixa d'água quando da implantação do sistema viário da entrada da cidade;



1) MANOBRA TEMERÁRIA

Por isto, mais absurdo se torna o ato de demolição da histórica Caixa d'água, agora que já foram concluídas e ativadas todas as obras do sistema viário relativas à entrada de Taguatinga, onde se situa o monumento histórico, em respeito à opinião pública e a seu valor cultural; só é possível entender tal obstinação à fúria dos tecnocratas frustrados que, manobrando seus recursos à busca de atingir seu nefasto objetivo, agora conseguem nele envolver uma das mais tradicionais e respeitadas instituições do Brasil, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, de repente transformado, sem que se expliquem os motivos, em responsável direto pela destruição do mais significativo monumento de Taguatinga;

m) SEGURANÇA PÚBLICA

Assim, o problema que envolveria questões de trânsito, segundo os que tentam explicar o inexplicável, está fora do Departamento de Trânsito; também está fora da Secretaria de Viação e Obras, entidade que está incumbida da realização das obras públicas; a Caixa d'água, que foi construída e utilizada como instrumento da concessionária sucedida pela CAESB, o DAE, não está sendo tratada pela Companhia de Água e Esgotos; escondendo-se por trás da imagem dos homens que vivem para servir e salvar, os tecnocratas conseguiram envolver, para atingir o seu funesto e reprovável objetivo, até a Secretaria de Segurança Pública, à qual está ligada o Corpo de Bombeiros, e que será a responsável pelo pagamento da conta;

n) POSIÇÃO INCÔMODA

Enquanto gasta dinheiro para destruir um monumento histórico, por incrível que possa parecer, a cidade carece de melhores equipamentos para a única delegacia de Polícia com que conta seu povo, sempre adiada a criação de mais delegacias à alegação de falta de verba; em face disto, reclamando contra a insegurança, no ano passado, após a morte, por assalto, de quatro taguatinguenses pioneiros, empresários benquistos, toda a cidade parou, verificando-se um movimento comunitário que teve repercus-

8.

repercussão nacional e até internacional, com todo o comércio fechado e todas as residências portando faixas negras, marcando o dia que ficou conhecido nacionalmente como "DIA DO LUTO"; em face disto, enquanto não aparecem os verdadeiros motivos que levaram os tecnocratas a tão reprovável e esquisita manobra, conseguindo usar uma instituição centenária, com enorme folha de bons serviços prestados à comunidade, desde o antigo Distrito Federal, os postulantes se insurgem contra o ato lesivo, com uma preocupação acessória de evitar tal envolvimento, procurando preservar a positiva e inatacável imagem dos soldados-do-fogo, temerariamente colocados numa incômoda posição de promover um ato de destruição, o qual desfigurar a cidade visualmente e terá a condenação da História;

o) ATO LESIVO

Segundo a lição de Hely Meirelles, em seu "Mandado de Segurança e Ação Popular" - Rtr, 76, pag. 65:

"atos lesivos são os que, por ação ou omissão administrativa, desfalcam o erário ou prejudicam a Administração ou ofendem bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade."

Nesta posição, também José Carlos Barbosa Moreira, em sua obra "Temas de Direito Processual" - Saraiva, 77, pag. 117, leciona:

"Licença de construção, aprovação de projetos de loteamento, licenças de demolição ou reforma de prédios ou monumentos de valor artístico ou histórico, todos esses atos que, irregularmente praticados pela autoridade administrativa, atentam contra bens cuja salvaguarda interessa à coletividade submetem-se à censura judicial pela forma prevista na Lei 4.717."

p) DESVIO DE FINALIDADE

Como visto, a medida administrativa não se justifica e deve ser rebatida; não reflete qualquer benefício, gastando precioso dinheiro da Secretaria de Segurança Pública, atropelada por flagrante desvio de sua finalidade precípua, por culpa da irreflexão tecnocrata, que procura dominar o sentimen

sentimento popular e cívico do amor à terra, base fundamental do nacionalismo, ameaçando destruir o mais significativo elo entre um passado heróico e um futuro que se consolida no trabalho e na esperança, através da presença do espírito pioneiro, manifestado pelos sofridos soldados da grande epopéia da construção de Brasília e de Taguatinga, bem como pela presença firme e conscientes de seus filhos, mesclando culturas de todos os quadrantes, à sombra do sonho da integração nacional, de que Taguatinga e, por conseguinte, o seu símbolo-monumento, são perenes testemunhas;

q) POSIÇÃO COMUNITÁRIA

Não pretendem os postulantes quedar-se num posicionamento saudosista, como poderão pensar os que não respeitam valores culturais e nem se importam com demonstrações de vivência e participação comunitária; faltaria, a uma ótica assim, a visão humanística necessária aos que cuidam de coisas públicas; em sua tomada de posição em alto sentido comunitário, não se insurgem os suplicantes contra o progresso, agentes que são e que foram de sua marcha, reconhecendo com tristeza, porém, que a excessiva dedicação ao desenvolvimento material, acelerando-se a marcha do progresso, faz com que, normalmente, sejam solapadas as instituições do passado, destruindo, muitas vezes, os valores culturais mais significativos;

r) SENTIDO CÍVICO

Quem pensasse em saudosismo e em impedir a marcha do progresso estaria, sem dúvida, demonstrando uma consciência bitolada e tecnocrata, incapaz de visualizar o presente como um desdobramento de coisas que marcaram os primeiros passos e que, por esta razão, são dignas de serem preservadas, como a histórica Caixa d'água, transformada em monumento pela alma popular e pela razão das autoridades que têm a sensibilidade de a entender, com o sentido cívico e cultural que deve presidir tal sentimento; ela marca uma época pioneira e revela o surgimento de uma cultura nova que, com o amor e o cuidado a valores imateriais, demonstra que o exemplo de trabalho de seus pais, no passado, é o grande móvel da geração que procura o futuro, nesta cidade também tão jovem;

10.

s) PROGRESSO QUE SIRVA AO HOMEM.

A propósito, vale citar, aqui e agora, duas das maiores expressões de cultura universal. Para Garaudy,

*"se le progrès c'est en pouvoir plus grand de l'homme
sur la nature e sur lui-même",*

para Anatole France,

*"toutes les actions humaines ont pour mobile la faim
ou l'amour";*

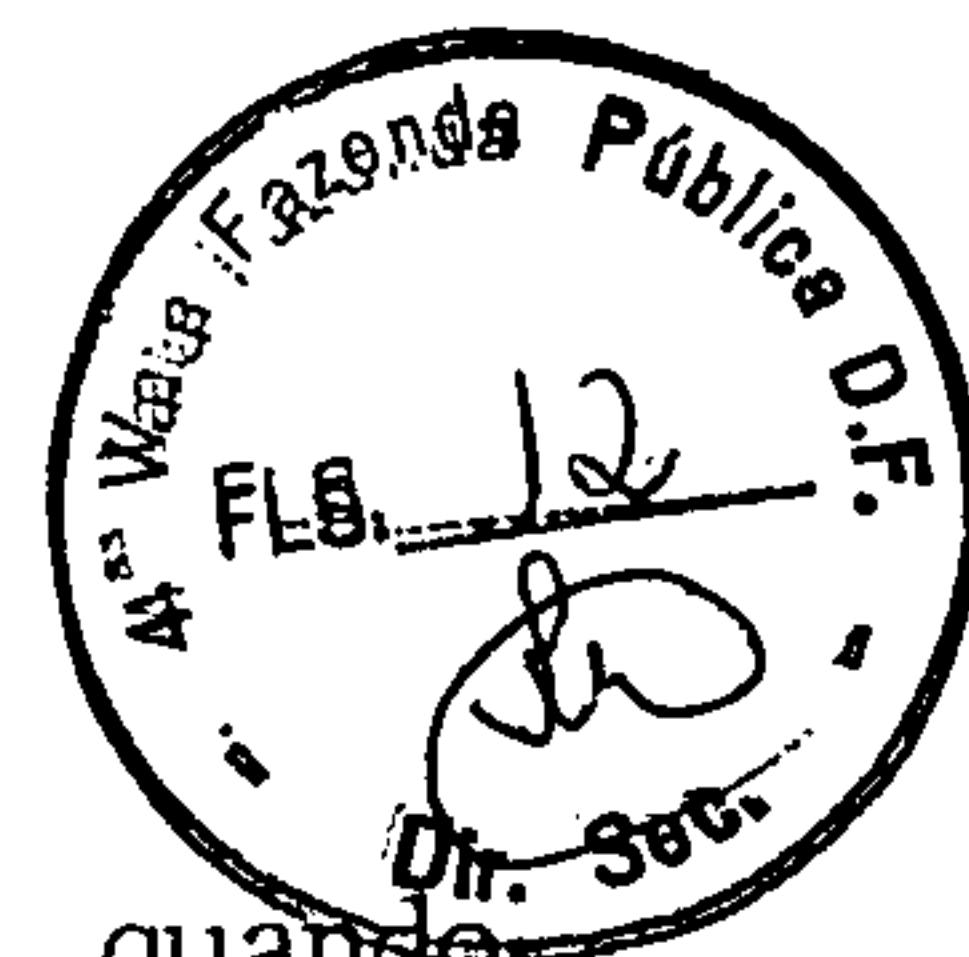
superando a natureza e a si mesmo, ao promover o progresso, em função da necessidade, é sempre com o amor que o homem dignifica suas obras; o progresso que não sirva ao homem implica no desfiguramento do próprio homem; estas são verdades universais que estimulam e realçam os valores culturais e as realizações mais sublimes, pois infelizes os povos que não cultivam o amor; infelizes, sobretudo, os que não pretendem ter memória e os que não cultuam as grandes realizações do seu passado;

t) EM DEFESA DA COMUNIDADE E DO ERÁRIO

Por todos estes motivos, os advogados de Taguatinga, que esta subscrevem, levados por sua formação humanística a encarnar o bairrismo que caracteriza a comunidade em que vivem e trabalham, recorrem à mais alta expressão do regime democrático, como os juristas consideram a ação popular, ao constatarem que os seus concidadãos estão chocados e perplexos, impotentes ante o anúncio de tão lesivo ato, já em fase de início de execução, que ameaça um patrimônio histórico e turístico da cidade, sem motivos plausíveis e envolvendo alto custo - por volta de dois e meio milhões de cruzeiros - segundo anunciam os jornais em anexo, contra o que se insurgem;

u) CONTRASTE DE VALORAÇÃO

É oportuno registrar, também, que os postulantes não pretendem agir contra o Poder Público, mas a seu favor, já que se procura evitar um ato lesivo ao patrimônio público, sem conflito de interesses formado, já que os signatários crêem na boa-fé que deve motivar as autoridades apontadas



como sujeitos passivos na presente relação processual, envolvendo, quando muito, contraste de valoração, natural à ótica diferente em que se posicionam um e outro lado; por isto, estão esperançosos de que as entidades e as autoridades ora situadas em lado oposto, após as razões aqui expostas, procurando o sentimento público, reconheçam que só há um objetivo a alcançar por ambas as partes e que deve ser coincidente: a defesa do bem público ameaçado e já lesionado;

v) ATITUDE DE PARTICIPAÇÃO

Além de sua responsabilidade como cidadãos de Taguatinga, a manifestação dos signatários, em sentido comunitário, segue o exemplo histórico de um velho vigário da Igreja Católica de Taguatinga, o saudoso Padre Francisco, que evitou a construção de uma Rodoviária no local exato onde, hoje, está situada a Administração Regional de Taguatinga e a principal praça da cidade, a Praça do Relógio, fazendo um preito à sua memória e invocando as graças de Deus que o iluminou, como mostra Alberto Balthouth, em seu livro, cujas páginas são anexadas por fotocópia; exemplo positivo de luta pela comunidade e de participação, esta atitude que é sugerida pelo mais alto dignatário da Nação e que é o novo nome que vem sendo dado à Democracia - PARTICIPAÇÃO;

x) UM PREITO DE SAUDADE

Importante, também, aqui registrar, em sentido histórico, a sempre manifestada intenção dos saudosos advogados taguatinguenses, Messias Franco de Moraes, Anaximandro Borges e Nivaldo Moreira, em sempre defender os interesses da comunidade, sem temor de desagradar os particulares, poderosos ou humildes; no manto; é necessário e válido registrar, também, a manifestação de muitos outros taguatinguenses históricos e ilustres, solidários com esta causa, mas que revelaram seu medo em participar, como se sérias provações esperassem os que tivessem a coragem cívica de proteger o interesse público, esquecendo-se aqueles de que, mais do que um direito, participar é um dever; especialmente numa comunidade como a nossa, em que, ao contrário do que acontece nas demais unidades federati



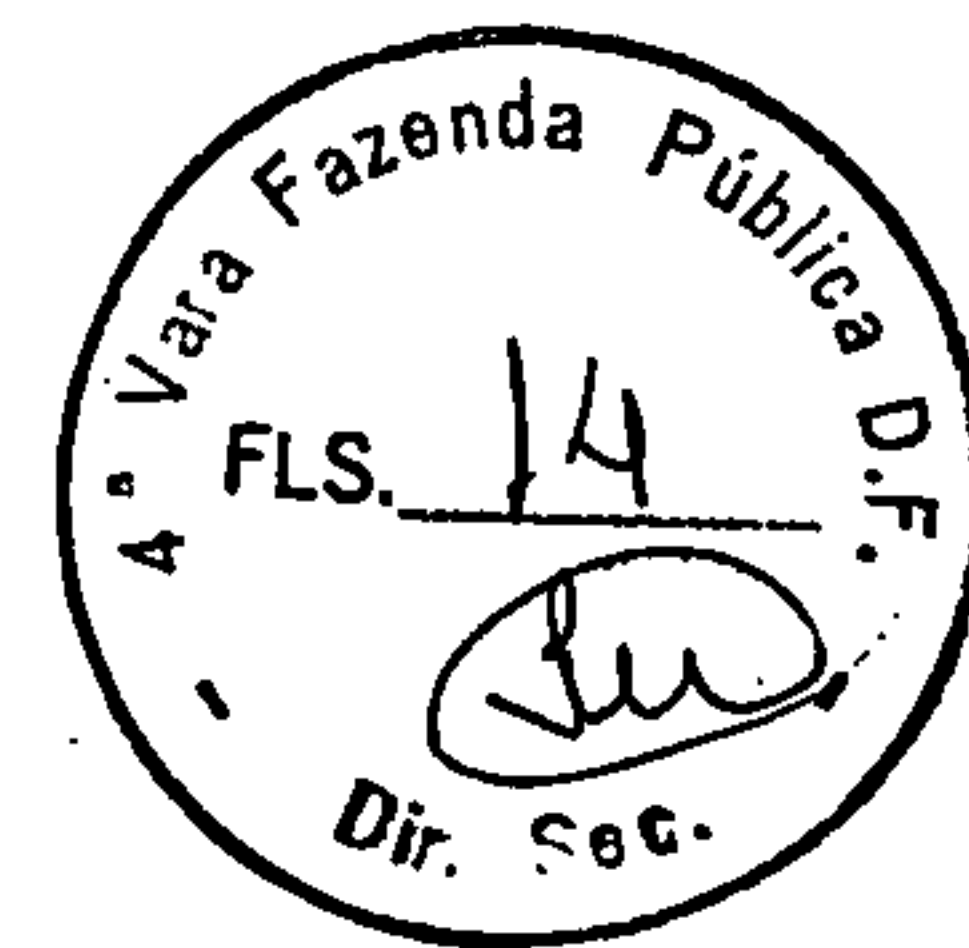
federativas, não há a representação política;

Sob as luzes da democracia que surge no horizonte da nossa Pátria, tão sofrida no período de sombras do arbítrio e do medo, os advogados de Taguatinga, que esta subscrevem, exercendo o seu direito constitucional, como cidadãos, a maioria usando seu título de eleitor pela primeira vez, vêm bater às portas da Justiça para postular:

1. a concessão de medida liminar)art. 5º, §4º, da Lei de Ação Popular, com as modificações introduzidas pela Lei 6513/77, antes de ouvida a parte contrária, determinando-se a imediata e total paralisação das obras que já tiveram início e que visam a destruição do monumento em que se transformou a histórica CAIXA D'ÁGUA DE TAGUATINGA, situada à entrada da cidade, de localização pública e notória, em vista da exiguidade de tempo marcado para a sequência e consumação do ato lesivo - 29 dias)vinte e nove) dias, conforme os jornais em anexo, a fim de se evitar a ineficácia de futura sentença;

2. a imediata requisição de todos os atos e processos administrativos que cuidam do assunto, contendo as alegadas razões para ~~legadas~~razões para tão temerária resolução, carente, como se viu, de lógicos e válidos motivos, quer de natureza jurídica, quer de interesse público, para a destruição de um monumento histórico; e

3. a citação de todos os sujeitos passivos apontados, por mandado, e a intimação de eventuais terceiros interessados, por edital, a fim de que os primeiros respondam à presente ação até final sentença e os segundos integrem a lide, que será julgada procedente, pa



para se declarar nulo ou se anular o ato lesivo, pela inexistência de motivos e por contrariar o interesse público, sempre os condenando às custas processuais e honorários de advogado.

Protestando pela produção de todos os tipos de prova permitidos em Direito, especialmente a requisição dos autos administrativos pertinentes, perícia, testemunhas, documentos e depoimento pessoal, considera-se a causa de valor inestimável, em virtude do valor imaterial de seu objeto.

Para cálculo de custas, dá-se à causa o valor mínimo.

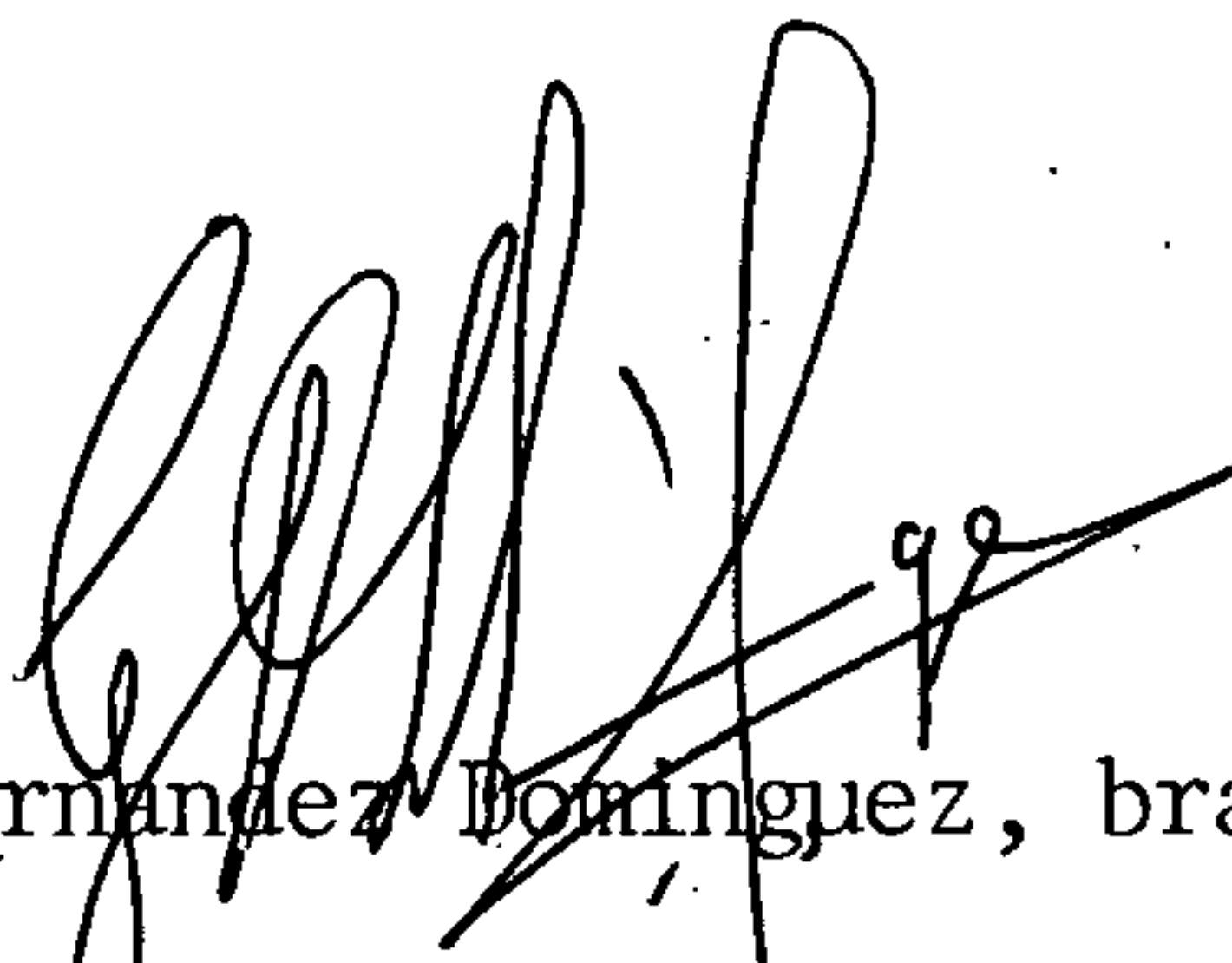
Pedem e esperam deferimento.

Taguatinga, DF, em 1º de outubro de 1.981.

Wílon Wander Lopes, brasileiro, casado, advogado, portador do título de eleitor de nº 37961/DF, com escritório à C 12 - bloco J - lotes 1/7 - conjunto 105, em Taguatinga, Distrito Federal, residente e domiciliado nesta capital, OABDF nº 1356;

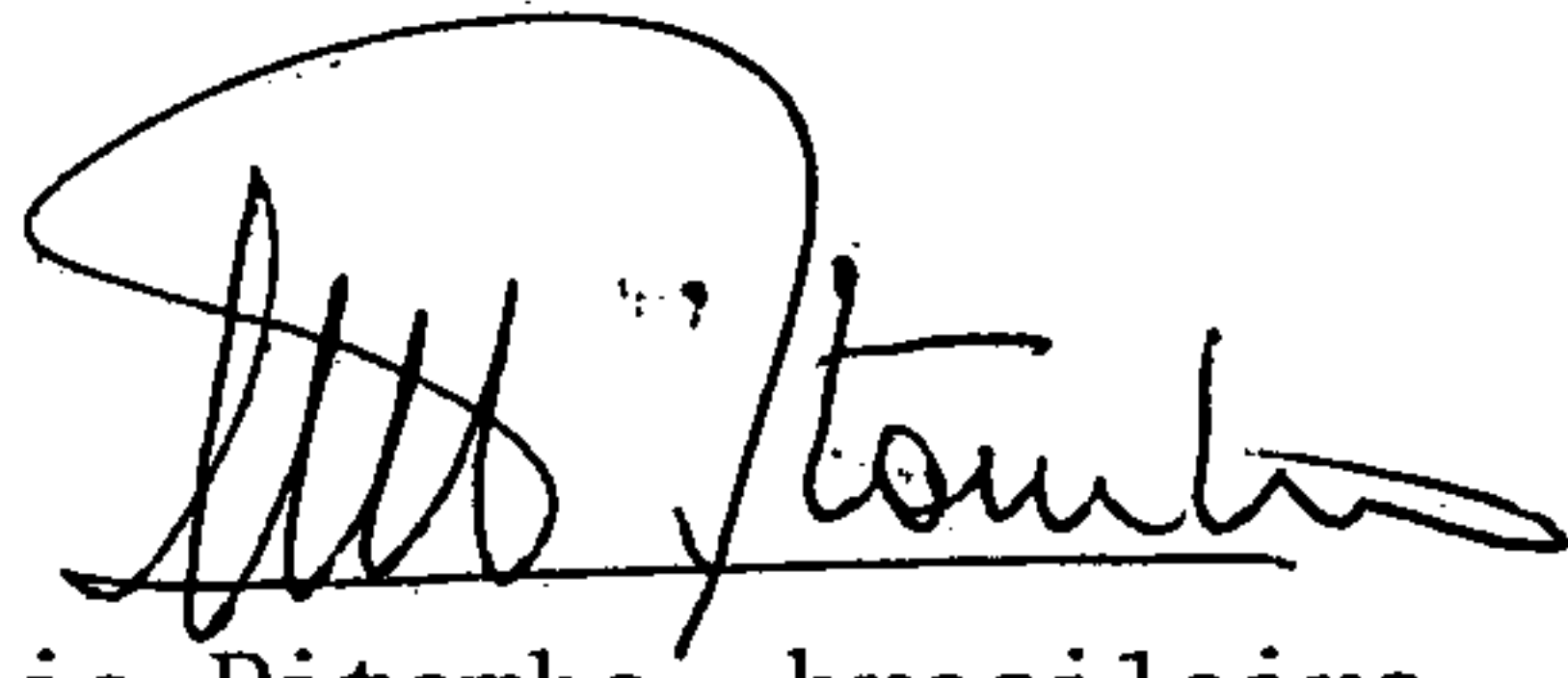
Élton Martins Gonçalves, brasileiro, casado, advogado, portador do título de eleitor de nº 138517 - DF, também residente e domiciliado nesta capital, OABDF nº 2501, com escritório à CSA 2 - lote 10 - loja 2, em Taguatinga, Distrito Federal.




- Geraldo Fernandez Dominguez, brasileiro, casado, advogado inscrito na OABDF sob o nº 2934, residente e domiciliado nesta capital, portador do título de eleitor de nº 002416/DF, com escritório à sala 111/113, Ed. Taguacenter - Taguatinga, DF;


Carlos Sidney de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, título nº 331823DF, inscrito na OABDF sob o nº 3.338, residente e domiciliado nesta capital, com escritório à CNB 12 - lote 10 - sala 103- Tagatinga, DF


Decio Afranio de Oliveira, brasileiro, casado, advogado, título de nº 171687, inscrito na OABDF sob o nº 2818, residente e domiciliado nesta capital, com escritório à CNB 12 - lote 10 - sala 205, em Taguatinga, DF ✓

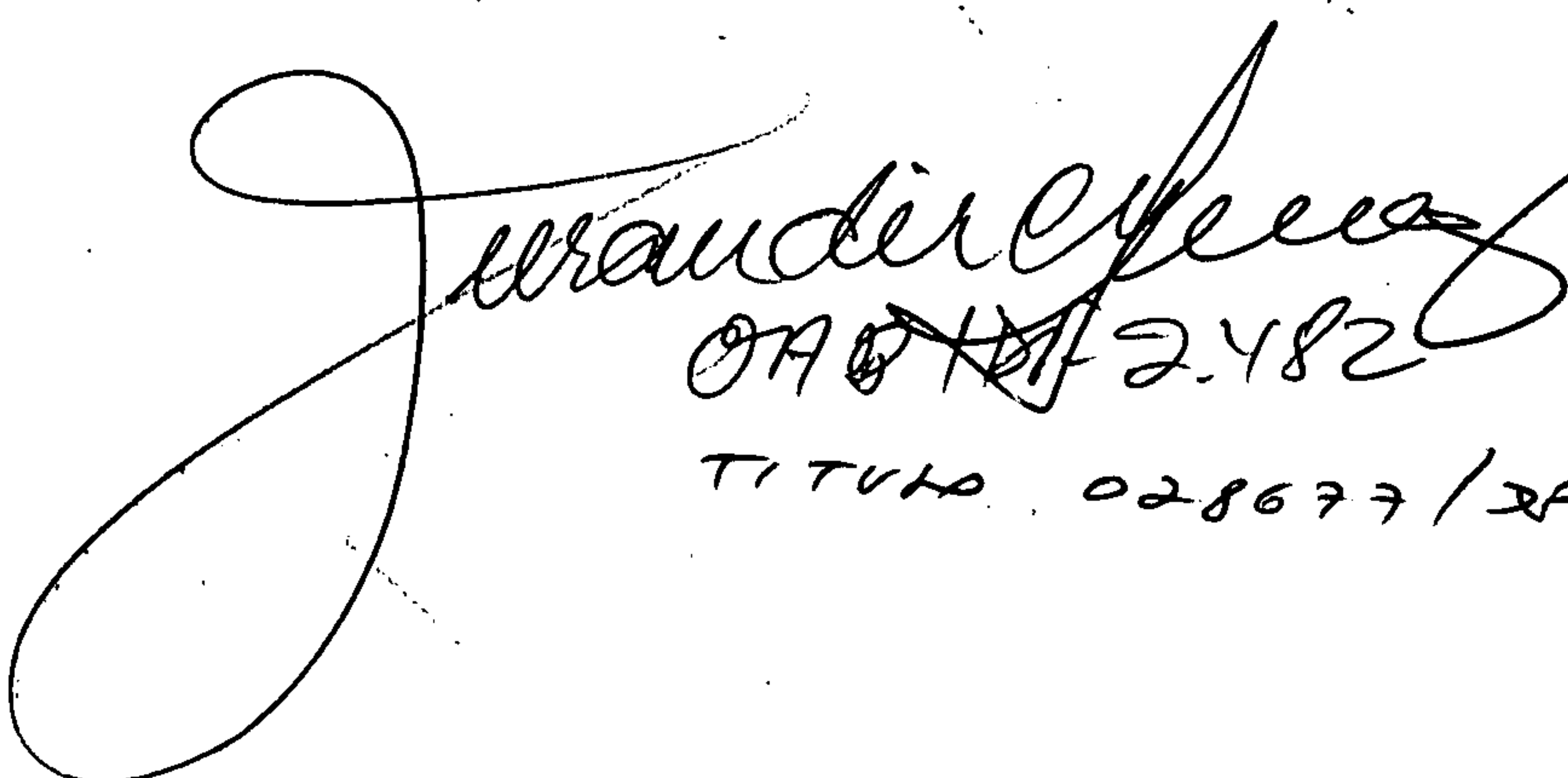

Maria Célia Pitombo, brasileira, solteira, advogada, título de eleitor nº 412490/DF, residente e domiciliada à QSA 18, casa 7, em Taguatinga, com escritório à CNB 12, lote 10, sala 103, em Taguatinga, DF.


Armindo Guedes Carneiro, brasileiro, desquitado, advogado, portador do título de eleitor nº 400876/DF, residente e domiciliado nesta capital, com escritório à CNB 10, sala 103, lote 10, em Taguatinga, DF

15.



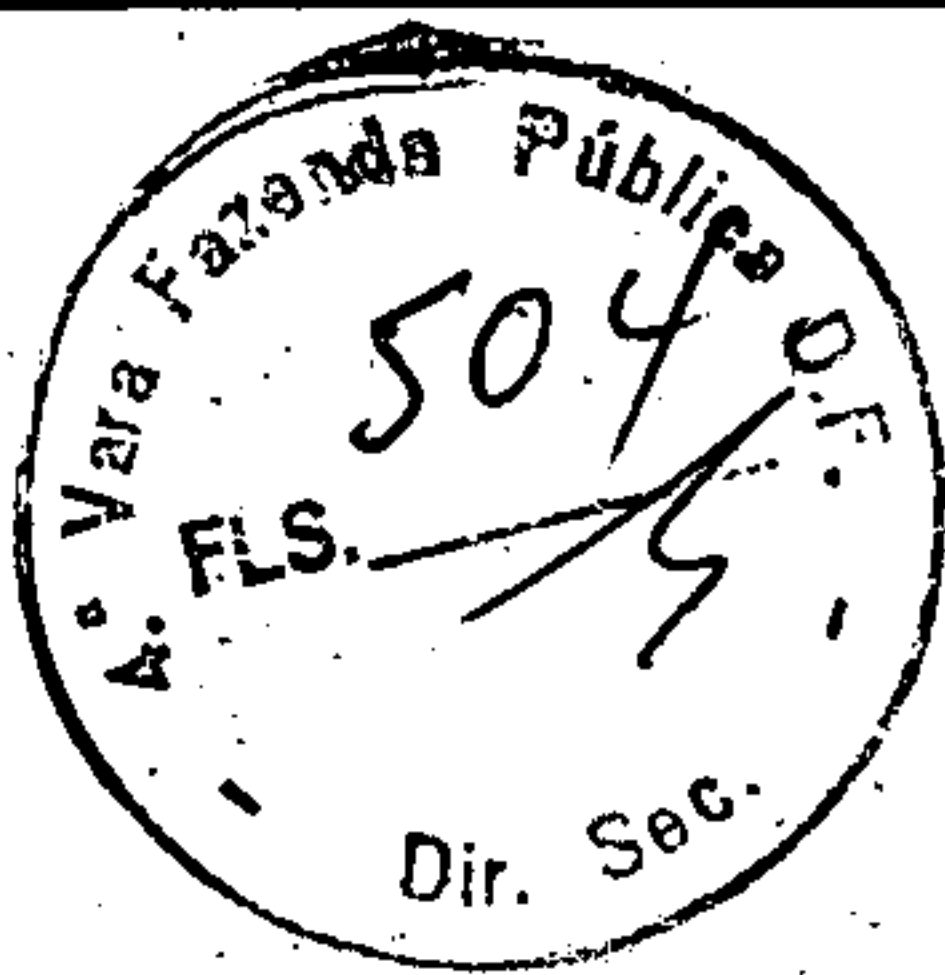

João Simões de Menezes, brasileiro, casado, advogado inscri-
to na OABDF sob o nº 1945, com escritório à C 12, Ed. Para-
noacenter, sala 203, em Taguatinga, DF, com residência e do-
micílio nesta capital, título de eleitor nº 007.891/DF


Grandir C. Pereira
OABDF 2.482
TÍTULO 028677/DF



PODER JUDICIÁRIO

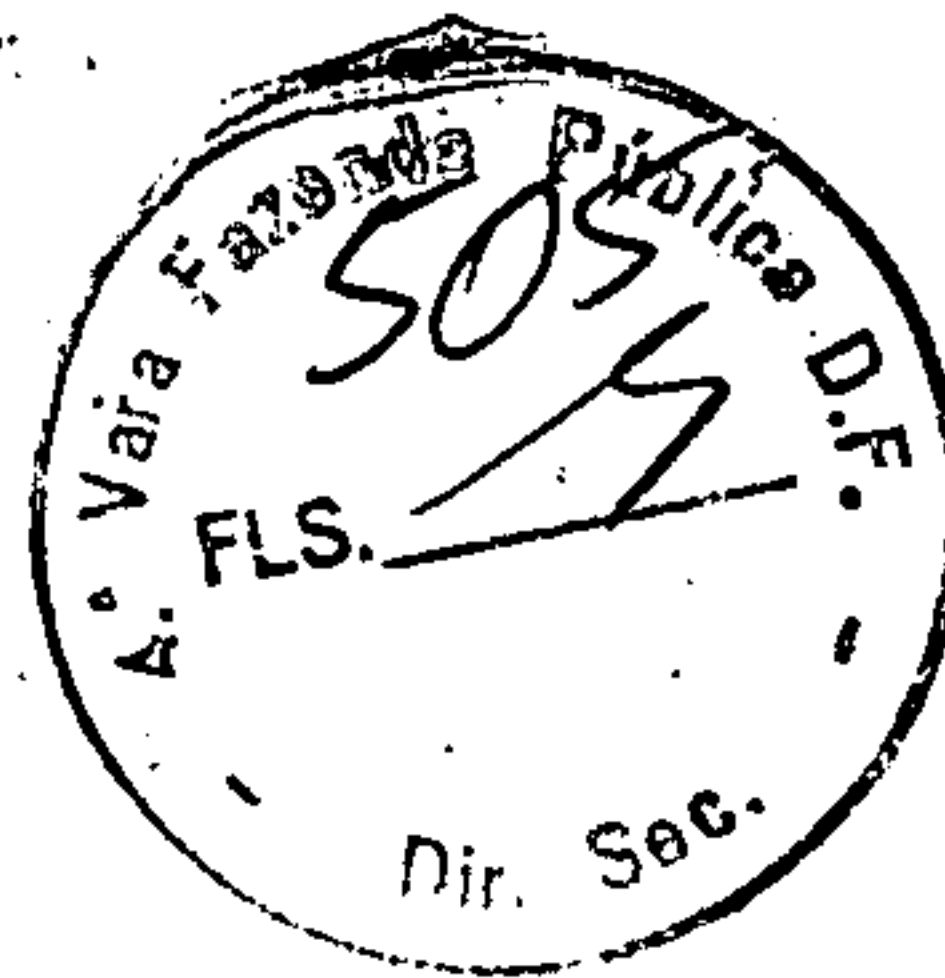
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



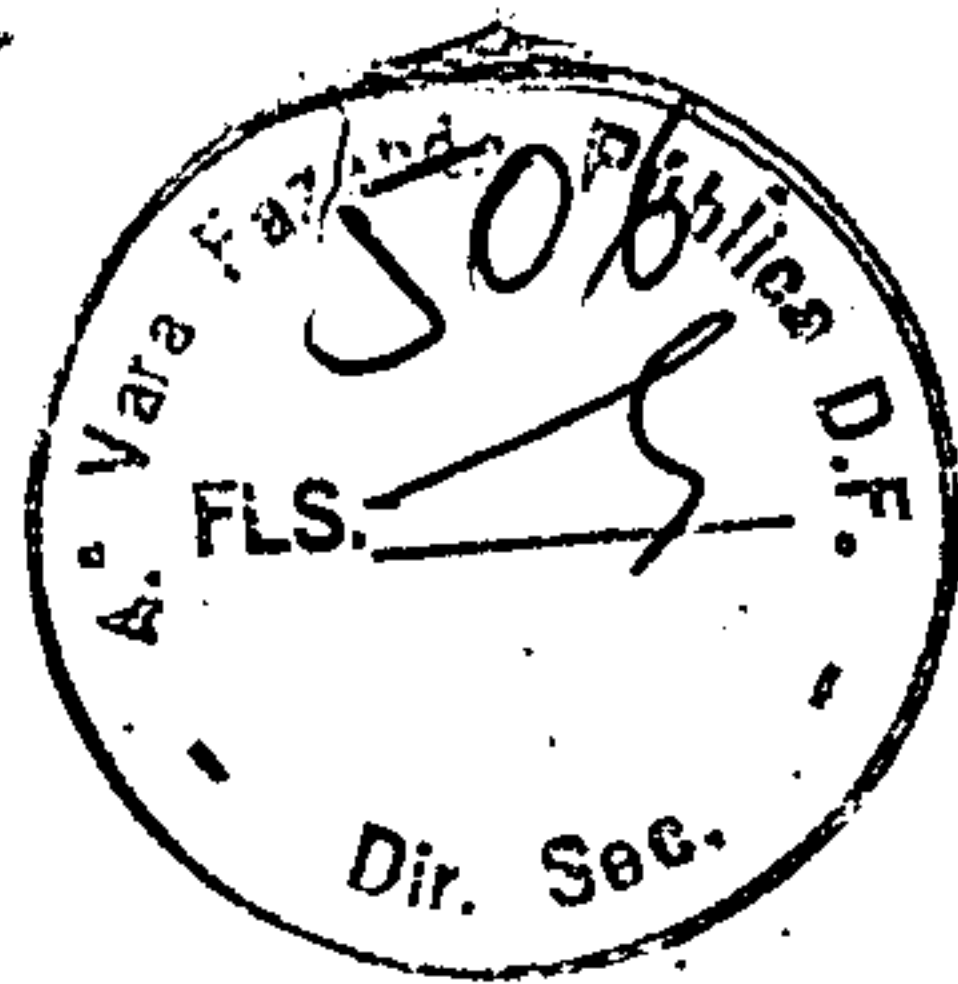
Proc. nº: 2.185/81

Vistos, etc...

WILON WANDER LOPES, ELITON MARTINS GONÇALVES, GERALDO FERNANDEZ DOMINGUES, CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA, DÉCIO AFRÂNIO DE OLIVEIRA, MARIA CÉLIA PITOMBO, ARMINDO GUEDES CARNEIRO, JOÃO SIMÕES DE MENEZES e JURANDIR CORREIA DE QUEIROZ propuseram ação POPULAR contra o DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR AIME ALCIBIADES DE OLIVEIRA LAMAISSON, Coronel PAULO AZAMBUJA DE OLIVEIRA, Coronel MANOELITO LEMOS BARRETO, Bacharel ANTÔNIO WALMIR CAMPELO BEZERRA e Comandante CARLOS AUGUSTO PEREIRA DUARTE. Alegam os autores que os réus vinham praticando ou dando oportunidade, por omissão, à promoção de ato lesivo ao interesse público, materializado na sugestão, decisão, autorização, ratificação, aprovação, homologação e início de prática de obras que visam destruir, sem motivação fundamentada ou real, com alto custo que desfalca o Erário, o mais significativo monumento da cidade satélite de Taguatinga, a histórica CAIXA D'ÁGUA de TAGUATINGA, construída nas primeiras horas da criação da cidade, com localização de público conhecimento e notoriedade nacional. A Caixa D'Água representa símbolo de luta, integração nacional, bairrismo positivo, surgindo um monumento que representa o espírito cívico, mostrando que a nova cidade era grande e seus habitantes integrados. Após a desativação da Caixa D'Água, como instrumento de distribuição de água, o símbolo da cidade continuou a merecer carinho e cuidado especiais dos Taguatinguenses, que não admitiam a idéia de sua demolição, posto que ao lado de um marco histórico, transformou-se em privilegiado ponto de referência geográfica, a exemplo do que acontece com a Torre de Televisão em Brasília e com o Corcovado em relação ao Rio de Ja



neiro. Não admitindo a idéia de demolição, a comunidade aplaude a idéia de melhor aproveitamento e embelezamento da Caixa D'Água, conforme projeto desenvolvido pelo arquiteto pioneiro, DONAR TECHMEIER, que ilustra o livro "Taguatinga - Pioneiros e Precursores", de ALBERTO BAHOUTH JUNIOR. Guardada as devidas proporções e evitando, pela escala, qualquer confronto que não desmerece uns e outros, poder-se-ia dizer que a Caixa D'Água de Taguatinga está para a Cidade Satélite de Taguatinga como o Big Ben está para LONDRES, a Torre Eiffel está para PARIS, o Palácio da Alvorada está para BRASÍLIA, o Corcovado está para o Rio de Janeiro, o Viaduto do Chã está para SÃO PAULO e o Elevador Lacerda está para SALVADOR. O Poder Público deveria promover, a exemplo do que acontece com inumeros outros monumentos que existem em todo Brasil e em todo mundo, o seu tombamento institucional, considerando formalmente, através de ato próprio, a Caixa D'Água de Taguatinga como patrimônio histórico, cultural e turístico. É absurda a alegação de que a Caixa D'Água está sendo destruída porque causa problemas ao sistema viário, uma vez que as obras desse sistema relativas à entrada da cidade já foram executadas, com funcionamento satisfatório, implantado que foi levando-se em conta a posição da histórica Caixa D'Água, respeitada em virtude de ter sido considerada como monumento pelo próprio Poder Público; os novos estudos estão voltados para o centro da cidade, sua principal avenida e suas perpendiculares e paralelas, onde acontecemos problemas de trânsito; considere-se que não passam de meros estudos, sem dotação orçamentária e sem quaisquer perspectivas de breve execução. Por diversas vezes, antes da execução do já concluído e ativado sistema viário da entrada da cidade os Administradores Regionais tentaram demover os Taguatinguenses de seu apego ao seu monumento, chegando alguns a propor em declarações públicas, a construção de uma ré

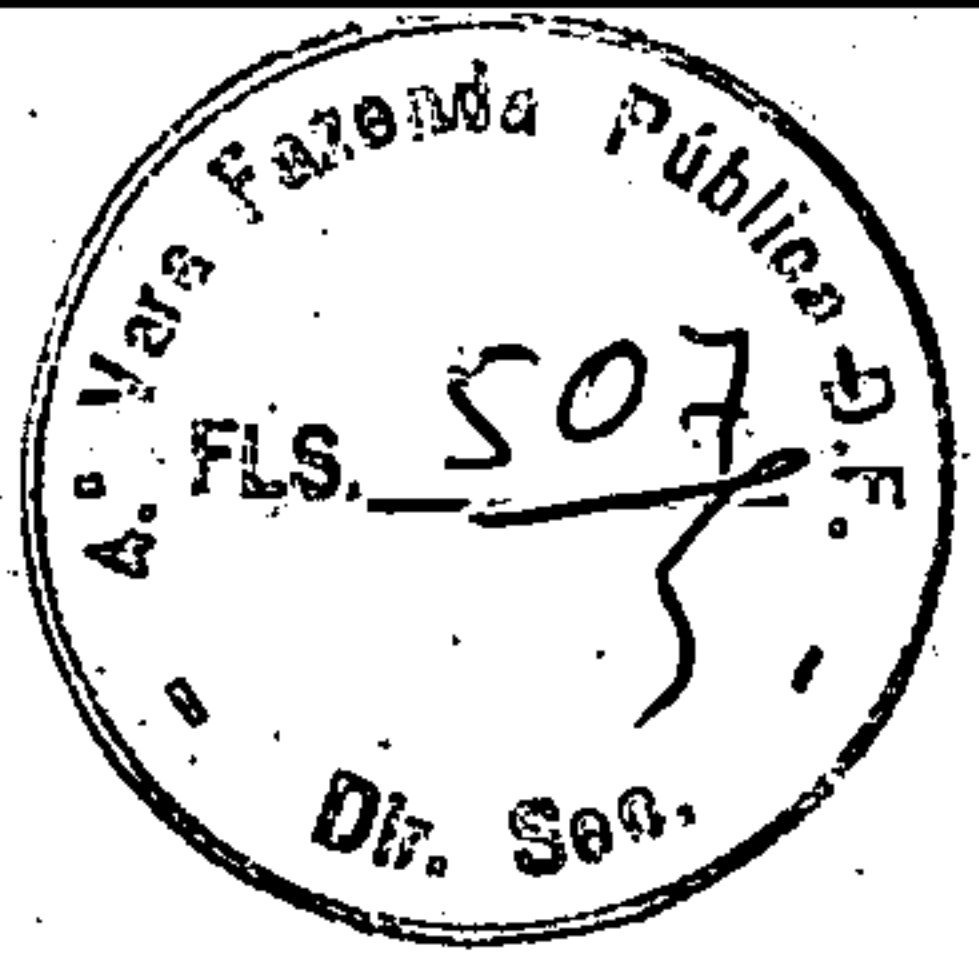


plica em menor escala. Trata-se de manobra temerária e a falada Segurança Pública que envolveria questões de trânsito está fora do Departamento de Trânsito, como também da Secretaria de Viação e Obras, sendo que para atingir o funesto e reprovado objetivo foi envolvida a Secretaria de Segurança Pública, onde se vincula o Corpo de Bombeiros, e que será a responsável pelo pagamento da conta. Enquanto a Administração do Distrito Federal gasta dinheiro para destruir um monumento histórico, por incrível que possa parecer, a cidade carece de melhores equipamentos para a única Delegacia de Polícia com que conta o povo de Taguatinga. Sustentaram que o ato administrativo era ato lesivo, com substanciado em desvio de finalidade e requereram a concessão de medida liminar e o julgamento final, para se declarar nulo ou se anular o ato lesivo, pela inexistência de motivos e por contrariar o interesse público, com a condenação nas custas e nos honorários de advogado. Juntaram os docs. de fls. 17/34.

A liminar requerida foi deferida pelo despacho lançado no rosto da inicial, tendo a douta Curadoria de Resíduos opinado pela manutenção da liminar (fls. 39 e vº).

O DISTRITO FEDERAL trouxe aos autos a documentação de fls. 50/164, como também apresentou os motivos e razões de ordem administrativa da demolição da Caixa D'Água obsoleta. Baseando-se na Lei nº 4.717/65 e no que dispõe o Código de processo Civil, como também em jurisprudência do eg. Tribunal Federal de Recursos, requereu a revogação da medida liminar e indeferimento de plano da petição inicial.

Os autores se manifestaram sobre o requerimento do DISTRITO FEDERAL e documentos, apresentando novos (fls. ...)



175/180).

A Administração Regional de Taguatinga, em atenção ao expediente deste juízo, encaminhou a documentação de fls. 183/383. Os autores ofertaram novos documentos (fls. 386/387).

Os réus contestaram o pedido e afirmaram que a nulidade do ato pela apontada inexistência de motivos e por contrariar o interesse público, não prevalece porque os motivos existem e eles estão noticiados nos expedientes que antecederam a licitação. Qualquer do povo pode discordar de providência administrativa, mas a ela não pode opor-se, desde que emanada de autoridade competente e não contenha violação de qualquer dispositivo legal. O reservatório não tem valor econômico - está desativado e é inútil há muitos anos, como também não é artístico e nem de valor estético. O valor histórico, do ponto de vista dos autores, posição meramente subjetiva, não foi reconhecido pelo órgão competente e nem pela Administração Pública. Não há também valor turístico, pois o DETUR nunca registrou qualquer fluxo de visitação turística. Inexiste ato lesivo que ofenda o patrimônio público, no sentido legal, sendo que os atos praticados observam plena legalidade. Requereram a carência do direito de ação ou a improcedência do pedido.

Os autores replicaram (fls. 416/419).

A douta Curadoria de Resíduos emitiu parecer no sentido do julgamento antecipado da lide, com a improcedência da demanda (fls. 422/423).



O processo foi declarado saneado pelo despacho de fls. 424 e vº, quando foi corrigido o polo passivo, sem recurso.

Audiência de instrução e julgamento conforme termos lavrados (fls. 451/473). Em face da complexidade da ação foi substituído o debate oral por memoriais, mantendo-se as partes em suas posições anteriores, o mesmo acontecendo com a ilustre Curadoria de Resíduos.

DECIDO.

A Ação Popular se viabiliza perante a ocorrência de requisitos, sendo o primeiro requisito o de que o autor seja cidadão brasileiro. Outro requisito que deve ser observado é o de que o ato a invalidar seja lesivo ao patrimônio público, contendo em sua estrutura uma ilegalidade ou ilegitimidade, vale dizer, que o ato seja contrário ao direito, trazendo uma lesividade ao patrimônio público. Ocorrem casos em que a lesividade é presumida, bastando a prova da prática do ato naquelas circunstâncias, para se considerar nulo de pleno direito, nos demais casos impõe-se a dupla demonstração da ilegalidade e da efetiva lesividade. A Constituição Federal, de 1967, inovando a respeito e desprezando o requisito da ilegitimidade do ato (art. 150, § 31), anteriormente exigida como condição da ação, mantida a inovação pela vigente Lei Maior, de 1969, com a redação do art. 153, § 31, não regulamentou por inteiro uma imposição executória; prevalece, portanto, no meu entender, consubstanciado nos ensinamentos doutrinários trazidos aos autos, que a ilegitimidade do ato é também requisito específico e fundamental da ação popular, isto é, que o ato seja inválido ou tenha



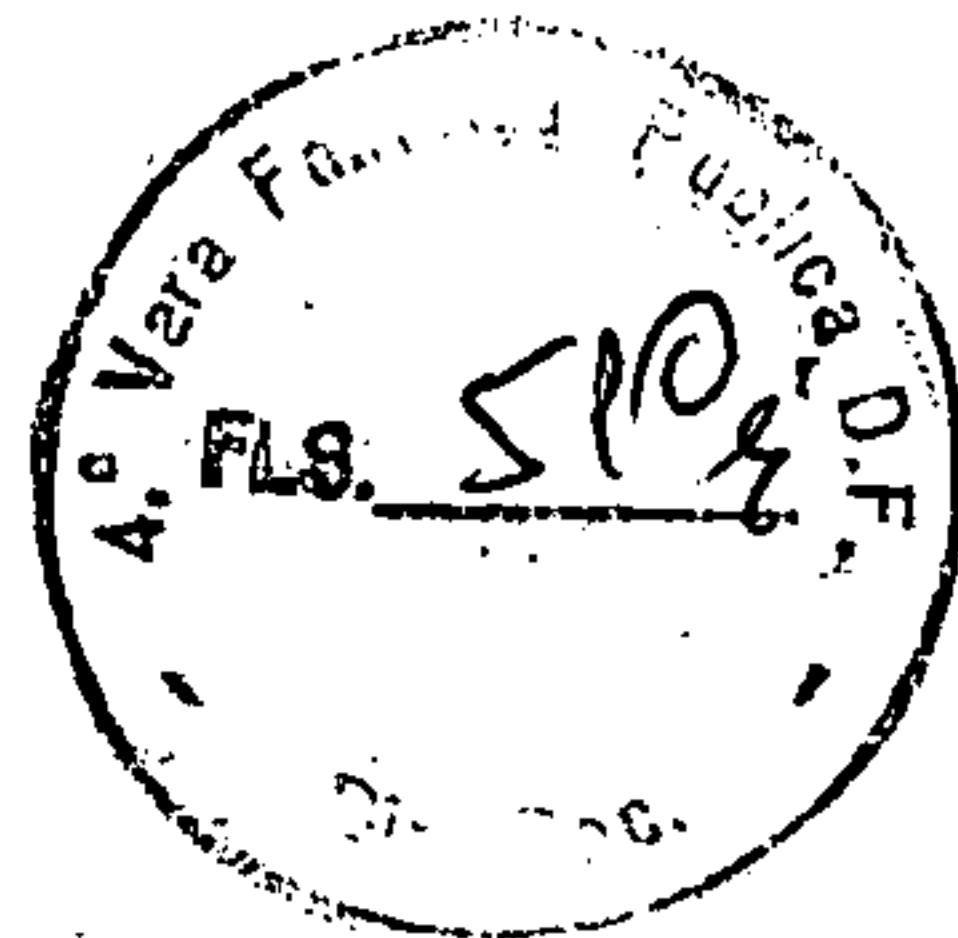
sido considerado como nulo pela lei que rege a ação popular.

Ato lesivo, na conceituação de HELY LOPES MEIRELLES, MANDADO DE SEGURANÇA e AÇÃO POPULAR, 3.^a Edição, pág.65, é todo aquele "que desfalca bens ou valores materiais da Administração Pública ou a ela equiparada, bem como o que ofende o patrimônio artístico, cívico, cultural ou histórico da comunidade." Continua o festejado Mestre prelecionando que embora os casos mais frequentes de lesão se refiram ao patrimônio corpóreo, a lesividade pelo texto constitucional, tanto abrange o patrimônio material, quanto o moral, o estético, o espiritual, o histórico. Afirma que, na verdade, "tanto é lesiva ao patrimônio público a alienação de um imóvel por preço vil, realizada por favoritismo, quanto a destruição de um recanto ou de objetos sem valor econômico, mas de alto valor histórico, cultural ou artístico para a coletividade local." Salaria, ainda, o emérito professor, que esse entendimento está consagrado e dele não dissente Bielsa, "ao sustentar, em substancioso estudo, que a ação popular protege interesses, não só de ordem patrimonial, como também de ordem moral e cívica. E acrescenta textualmente o autorizado publicista que "o móvel, pois, da ação popular, não é apenas restabelecer a legalidade, mas também punir ou reprimir a imoralidade administrativa. Nesse duplo fim vemos a virtude desse singular meio jurisdicional, de evidente valor educativo".

A Lei nº 4.717, art. 1º, § 1º, expressa:

"Art. 1º

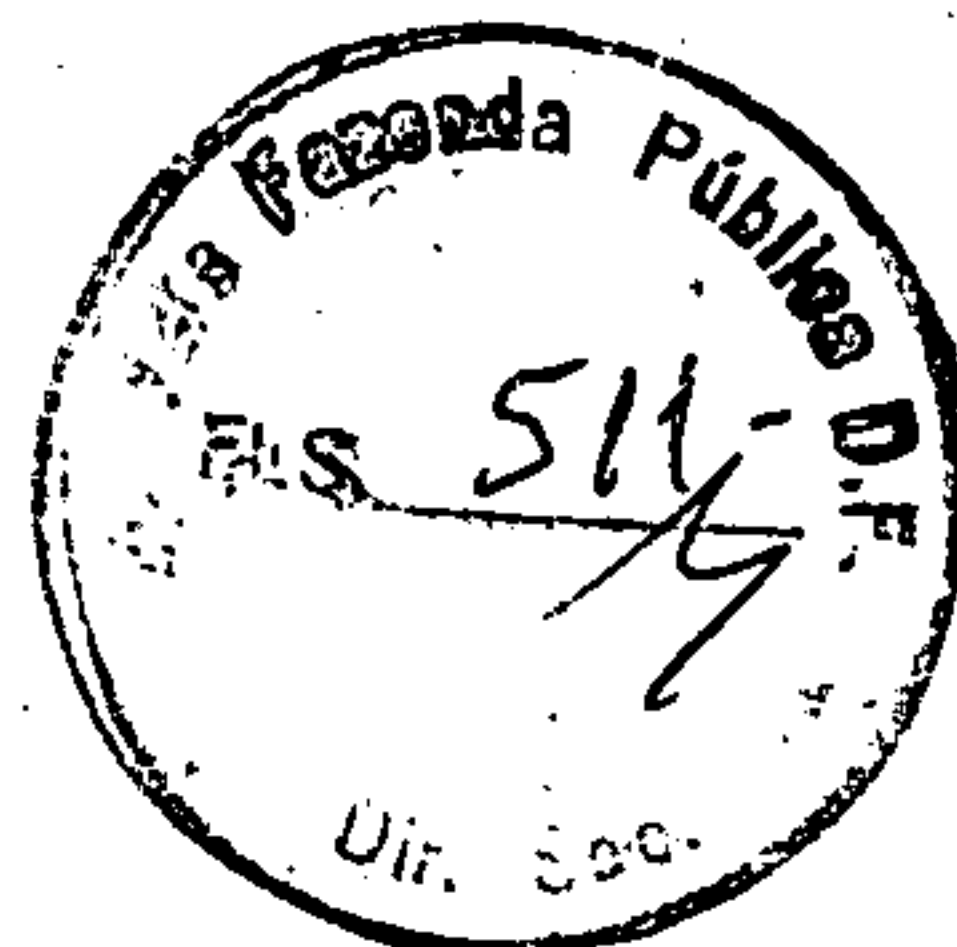
"§ 1º Consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico."



Por outro lado, dispõe a Constituição em seu Art. 180 e seu Parágrafo único, que o amparo à cultura é dever do Estado, ficando sob a proteção especial do Poder Público os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas. Já o Decreto-lei nº 25 de 30/11/37, dispõe em seu art. 1º, § 1º, que patrimônio histórico e artístico nacional, é "o conjunto dos seus móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico." - "Os bens a que se referem o presente artigo só serão considerados partes integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta Lei."

Competindo à União, precipuamente, legislar e prover sobre o patrimônio histórico e artístico nacional, nem por isso ficam os Estados-membros e Municípios impossibilitados de secundar a ação federal nos limites de seus territórios, a através de acordo com o governo central, ou mesmo isoladamente no uso da autonomia constitucional, defendendo as coisas e locais dignos de proteção do Poder Público.

Embora a valoração histórica e artística seja subjetiva, nem por isso fica o ato administrativo do tombamento imune à apreciação judicial, a fim de se verificar da sua legalidade, dentro dos objetivos traçados pela legislação pertinente. Da mesma forma, entendo que o fato de inexistência de tombamento não tem o condão de afastar a apreciação judicial



quanto à valoração histórica e artística de um bem, dado pela comunidade local.

Assim, pelas razões expostas considero presentes as condições da ação, cujo exame ficou, implicitamente no despacho que saneou o processo, para a fase final de julgamento. As matérias que dizem respeito à valoração histórica e a prática de atos ilegítimos e lesivos à comunidade, constituem-se em mérito da ação. Rejeito as preliminares de carência da ação.

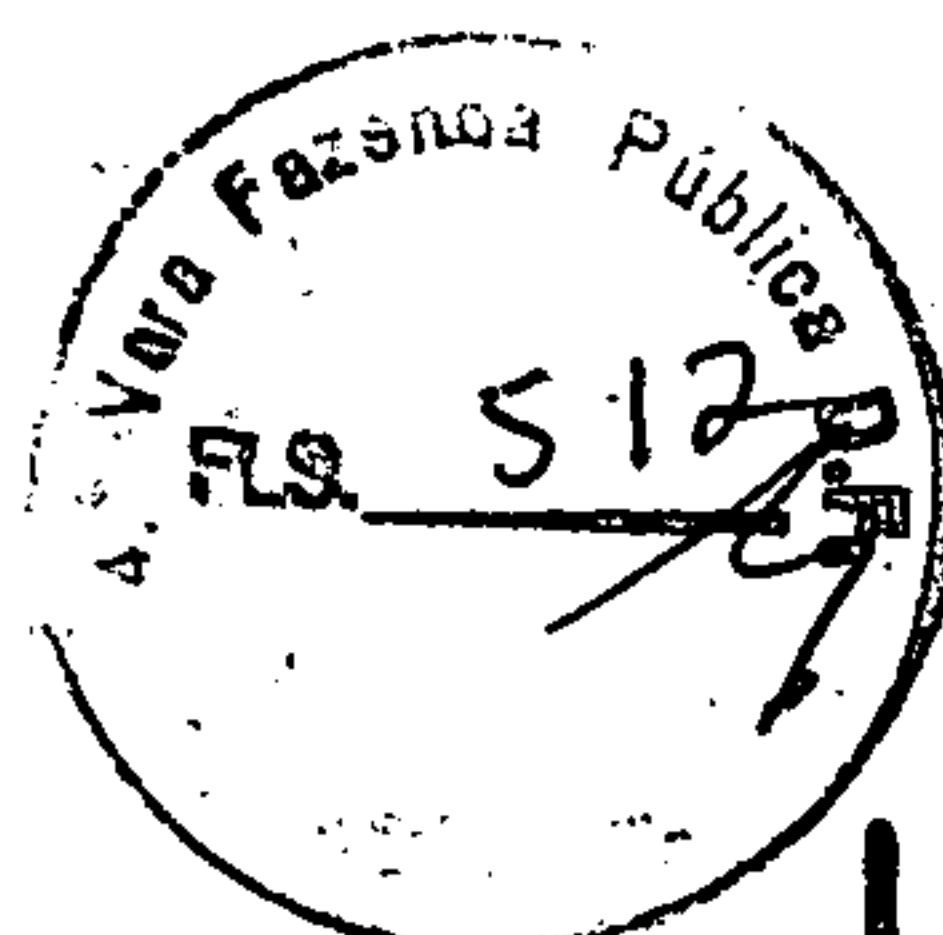
A prova testemunhal carreada para os autos informa que inexistiu uma manifestação unânime ou mesmo de parte considerável da população, pela manutenção da Caixa d'Água de Taguatinga. As testemunhas ouvidas e arroladas pelos autores, em seus depoimentos, demonstraram que a valoração histórica dada pelo grupo ou grupos da comunidade, não representava a consciência da comunidade. Se por um lado, algumas tenham se referido ao desejo de permanência da rústica construção, outras disseram que até ignoravam o conceito dado pela comunidade à Caixa d'Água. Afirmaram que tecnicamente seria impossível a permanência da construção no local, em face dos graves problemas viários, tendo a testemunha DONAR TCHMEIER dito que a comunidade considera a estética da Caixa d'Água desvalorativa da cidade e que dentro de seu círculo de relacionamento a maior parte das pessoas é contra a permanência daquela Caixa.

As informações contidas nos autos de que haveria a aceitação na transformação do reservatório em mirante, com adaptação, para uma melhoria "visual" e ainda a conformação em se construir, em outro local, uma réplica da Caixa d'Água,



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



- fls. 09. -

desnaturam a concepção subjetivista dos autores de que a Caixa d'Água seja um monumento histórico.

Os atos praticados pela Administração foram estribados na competência conferida pela Estrutura de Organização Administrativa do Distrito Federal, inexistindo fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (Lei nº 4.717/65).

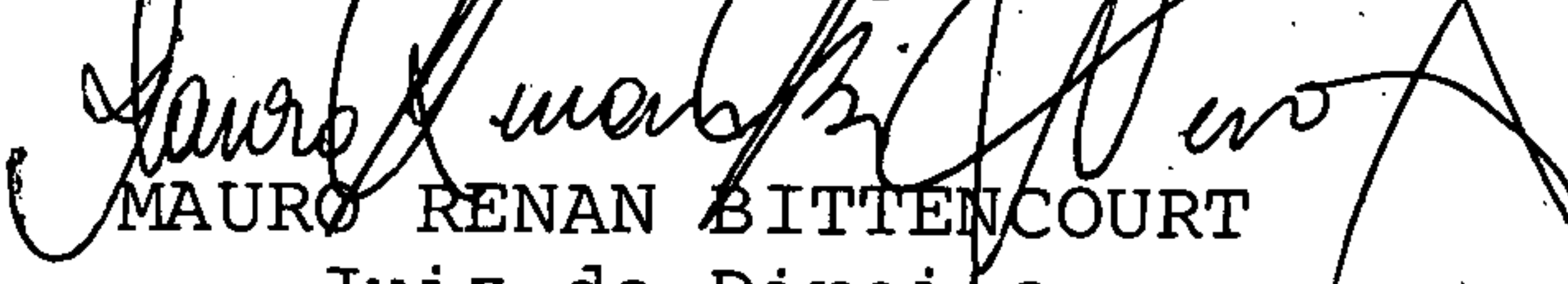
O procedimento do Distrito Federal não pode ser acoimado de ilícito, pelo simples fato de pretender demolir uma Caixa d'Água de sua propriedade, sem nenhum valor histórico, sem serventia como reservatório e distribuição de água, como também estrangulando o sistema viário da cidade satélite. O ato administrativo, in casu é discricionário. Não ficou evidenciado nos autos a apontada lesividade ao patrimônio público.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda e condeno os autores nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em Cr\$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), atento às diretivas contidas no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. Casso a liminar. Oficie-se.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Oportunamente, subam os autos ao eg. Tribunal de Justiça, observadas as cautelas legais. (Art. 19 da Lei nº 4.717/65).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Brasília, 26 de agosto de 1982


MAURO RENAN BITTENCOURT
Juiz de Direito

ENVIADO A PUBLICAÇÃO EM
27.08.82



REGISTRO DE ACÓRDÃO

Registrado sob o n.º **27121**

Em **01 SET 1983**

Chefe da Seção de Jurisprudência

- CAIXA D'ÁGUA DE TAGUATINGA. O marco histórico pode ser demolido, considerando o seu relativo valor histórico e o real interesse utilitário para a sua demolição.

- O interesse público da ação popular exclui a incidência de custas e honorários em caso de sucumbência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

Remetente Ex Officio : JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Apelantes : WÍLON WANDER LOPES E OUTROS

Apelados : DISTRITO FEDERAL, AIMÉ ALCIBÍADES SILVEIRA LAMAISSON E OUTROS

Relator : Desembargador JOFFILY

Revisor : Desembargador LUIZ VICENTE CERNICCHIARO

Primeira Turma Cível

A C Ó R D ã O

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Joffily, Luiz Vicente Cernicchiaro e Eduardo Ribeiro) em DAR PROVIMENTO PARCIAL PARA EXCLUIR A VERBA HONORÁRIA DA CONDENAÇÃO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

R E L A T Ó R I O

Desembargador Joffily (Relator) - Trata-se de ação popular onde aparecem como autores oito advogados, todos residentes em Taguatinga, pretendendo evitar a demolição do edifício que serviu como caixa d'água daquela Cidade Satélite, dado o seu valor histórico. A inicial tem os seguintes argumentos: que o GDF e o seu Conselho de Arquitetura e Urbanismo já teriam aprovado e ini -



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

iniciado obras que visam, sem motivação fundamentada, destruir o mais significativo monumento de Taguatinga, qual seja a sua histórica caixa d'água, construída nas primeiras horas da criação da Cidade, marco incontestado de toda a luta dos pioneiros; que a velha caixa d'água destinou-se em função do progresso da Cidade, passando a figurar como símbolo de Taguatinga e ponto de referência geográfica; que a histórica caixa d'água poderia ser aproveitada como monumento, segundo interessante projeto do arquiteto Donar Tcheimer, que ilustra o livro de Alberto Bahouth: "Taguatinga, Pioneiros e Precursores"; que a caixa d'água está para Taguatinga como o Big-Ben está para Londres e a Torre Eiffel para Paris; que Lopes Meirelles, em seu "Mandado de Segurança e Ação Popular", considera "atos lesivos os que desfalcam ou ofendem valores históricos da comunidade"; que a caixa d'água marca uma época pioneira, demonstrando aos filhos o exemplo de trabalho de seus pais.

A liminar foi concedida, pleiteando o GDF, em longo arrazoado (fls. 41/49), a revogação da medida, como ocorreu em caso semelhante no Rio de Janeiro: rumorosa decisão do Juiz Federal Arão Reis, impedindo (liminarmente) a derrubada do prédio que havia sido sede da UNE (União Nacional de Estudantes). Às fls. 184 / 383 são apresentados xerox do processo administrativo. A contestação só vai aparecer às fls. 392/400, encabeçada pelas seguintes autoridades: Cel. Lamaison, então Governador do Distrito Federal, Cel. Azambuja, Secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e Cel. Lemos Barreto, Comandante do Corpo de Bombeiros e contendo os seguintes fundamentos, em suma: que a Lei não dá competência aos Autores para tornarem-se juizes da conveniência do plano viário, implicando a demolição da indicada caixa d'água, mediante regular licitação; que a natureza histórica não está reconhecida pela Administração ou Patrimônio Histórico; que inexistente ato lesivo contra o patrimônio público, para que a ação popular tenha êxito.

Saneado o processo (fls. 424), realizou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 432/473) onde foram ouvidas nove testemunhas e apresentados novos documentos. Após juntada dos memoriais (fls. 472/488 e 490/500) foi proferida a sentença de fls. 504/512, onde destaco as seguintes considerações que são objeto das razões e contra-razões da apelação:

"... A prova testemunhal carreada para os autos informa que inexistente uma manifestação unânime ou mesmo de parte considerável da população, pela manutenção da Caixa d'Água de Taguatinga. As testemunhas ouvidas e arroladas pelos autores, em seus depoimentos, demonstraram que a valoração histórica dada pelo grupo ou grupos da comunidade, não representa-



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

representava a consciência da comunidade. Se por um lado, algumas tenham se referido ao desejo de permanência da rústica construção, outras disseram que até ignoravam o conceito dado pela comunidade à Caixa d'Água. Afirmaram que tecnicamente seria impossível a permanência da construção no local; em face dos graves problemas viários, tendo a testemunha DONAR TCHMEIER dito que a comunidade considera a estética da Caixa d'Água desvalorativa da cidade e que dentro de seu círculo de relacionamento a maior parte das pessoas é contra a permanência daquela Caixa.

"As informações contidas nos autos de que haveria a aceitação na transformação do reservatório em mirante, com adaptação, para uma melhoria "visual" e ainda a conformação em se construir, em outro local, uma réplica da Caixa d'Água, desnaturam a concepção subjetivista dos autores de que a Caixa d'Água seja um monumento histórico.

"Os atos praticados pela Administração foram estribados na competência conferida pela Estrutura de Organização Administrativa do Distrito Federal, inexistindo fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (Lei nº 4.717/65).

"O procedimento do Distrito Federal não pode ser acoimado de ilícito, pelo simples fato de pretender demolir uma Caixa d'Água de sua propriedade, sem nenhum valor histórico, sem serventia como reservatório e distribuição de água, como também estrangulando o sistema viário da cidade satélite. O ato administrativo, in casu, é discricionário. Não ficou evidenciado nos autos a apontada lesividade ao patrimônio público.

"ANTE O EXPOSTO, júlgo improcedente a demanda e condeno os autores nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em Cr\$500.000,00.... (quinhentos mil cruzeiros), atento às diretivas contidas no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. Casso a liminar. Oficie-se".

Na apelação de fls. 514/522 são aduzidos os seguintes argumentos em síntese: que os Autores não tiveram oportunidade de examinar os documentos do processo administrativo, já que o Distrito Federal não os remeteu por completo, sendo imprestáveis as cópias a um exame criterioso; que os documentos e depoimentos apresentados pelos Autores comprovam que a Caixa d'Água de Taguatinga é um monumento histórico nacionalmente reconhecido; que o testemunho de Vital Morais de Andrade, ex-Administrador de Taguatinga (fls. 451/453), descreve com abundância de detalhes a importância histórica da caixa d'água de Taguatinga; que a localização do monumento em nada prejudica o fluxo rodoviário; que o art. 180 da nossa Carta Magna determina "fiquem sob a proteção especial do Poder Público os monumentos e locais de valor histórico"; que a condenação dos Autores ao pagamento de honorários de advogado só teria sentido em caso de lide manifestamente temerária, que não é o caso,



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

bastando notar a manutenção da liminar.

Nas contra-razões (fls. 525/528 e 531/534) procura-se justificar o acerto da sentença, inclusive no que diz respeito à verba honorária, considerando que é princípio de isonomia processual, pois o Réu vencido na ação popular paga honorários por disposição expressa da Lei.

O Parecer de fls. 541/543 da Subprocuradoria- Geral tem o seguinte fecho:

"A natureza especificada da Ação Popular, a objetivar o interesse público, está a revelar a não incidência do princípio de sucumbência, quando vencido o Autor. Somos pelo conhecimento do recurso e seu provimento em parte, para excluir os honorários fixados".

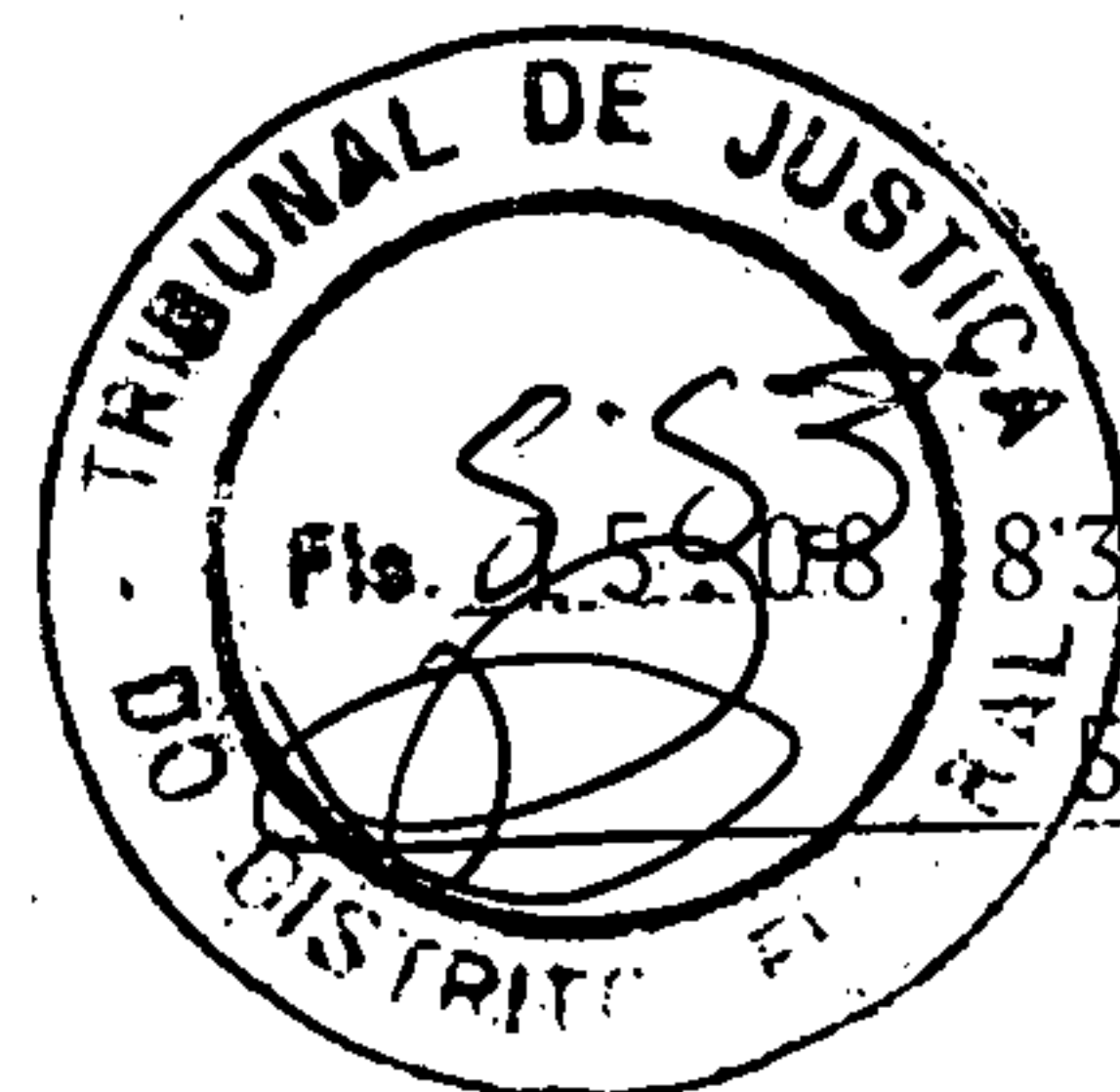
É o relatório.

V O T O

Desembargador Joffily (Relator) - O meu primeiro impulso foi jurar suspeição para julgar esta apelação, tal o meu envolvimento em tudo que diz respeito ao patrimônio histórico da Nova Capital, considerando que o verbete BRASÍLIA da Enciclopedia Delta Larousse é de minha autoria. Melhor pensando, nada me impede.

Como primeiro Juiz Eleitoral de Brasília (ligado tão somente ao prestígio de Nelson Hungria junto a J.K.) sou testemunho do transplante da Nova Capital, inclusive de como floresceu o povoado de Taguatinga, antes mesmo de programadas as chamadas cidades satélites. Ai instalei o seu primeiro posto eleitoral em meados de 1960, onde já existia a caixa d'água como único ponto de referência, igual por igual à Igrejainha da SQS 308, Igreja do Padre Roque na Cidade Livre (hoje Núcleo Bandeirante) e o próprio Catetinho, tendo-se em vista o fator referencial, e não o estético, é claro.

Os Autores pretendem comparar esta caixa d'água à Torre Eiffel e ao Big-Ben, considerando a desproporção entre Taguatinga, Londres e Paris. Por outro lado, negam os Réus qualquer valor desta edificação como símbolo ou legenda. Parece-me que ambas as partes exageram. A caixa d'água de Taguatinga não se pode comparar, por exemplo, aos arcos que ligam o morro de Santo Antônio ao de Santa Tereza, no Rio de Janeiro, construído como aqueduto por volta de 1.700. Todavia, devemos considerar como fator legendário o abastecimento de água. Neste ponto há remota ligação entre o a-



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

aqueduto e a caixa d'água. Temos numerosos exemplos de cidades que nasceram do ajuntamento ao redor de alguma bica, bebedouro, poço ou chafariz, já mais elaborado, até a sofisticação de uma Fontana di Trevi.

Comemorando os 25 anos de Taguatinga, o programa da TV do dia 3 de junho de 1983 focalizou a caixa d'água, sob diversos ângulos, como legendário símbolo da Cidade. Trata-se de fato notório, art. 334, item I, do CPC.

Como tive oportunidade de salientar no opúsculo BRA SÍLIA E SUA IDEOLOGIA (Ed. Thesaurus, 1977), a Nova Capital nasceu de uma ficção, onde não havia sequer tribos erradias, pela aridez do imenso platô. A famosa proclamação do Presidente J.K., em outubro de 1956, demonstra o vazio da região: "Esta solidão, que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais". Nesta ambiência, nada mais justo que se pretenda resguardar os edifícios pioneiros no transplante do homem de outras regiões para o cerrado, até então praticamente despovoado. A iniciativa da ação popular merece todo louvor e se enquadra no moderno conceito de poder administrativo, bem definido pelo Prof. André Demichel:

"Les citoyens aident à la gestion des affaires publiques, les deux phénomènes sont d'ailleurs complémentaires... L'organisme contrôlé dans la situation de partenaires plus que de tuteurs" (Le Controle de L'Etat, p. 8, ed. 1960, direction Marcel Waline).

Resta pesar e medir estes valores eterogêneos: o teor simbólico da preservação e o interesse prático da demolição. Nas quinhentas folhas destes bojudos autos procura-se demonstrar teses opostas, mediante sistemas diversos. Os Réus apresentam plantas, cálculos e estatísticas, procurando demonstrar a utilidade objetiva no desmonte de uma caixa d'água já desativada, que prejudica o fluxo rodoviário. Os Autores apegam-se aos conceitos subjetivos da tradição monumental, como exemplo histórico na formação da Cidade, afirmada em crônicas e testemunhos abalizados. Permito-me anotar que o confrade Dr. Ernesto Silva, autor da História de Brasília, muito embora arrolado como testemunha dos Autores, foi dispensado.

D'almeida Vitor, em sua História de Brasília, dando especial relevo às efemérides (Ed. Thesaurus, 1980, p. 90), reproduz uma fotografia do centro de Taguatinga, já perfeitamente delineada, sem que apareça a caixa d'água e com o seguinte texto explicativo:

"Recebendo os excedentes do Núcleo Bandeirante, surgia Taguatinga, 1959, que se iria tornar um dos mais progressistas e populosos núcleos do Centro Oes-



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

Oeste, quiçá do Brasil, com uma população já superior a meio milhão de habitantes".

Nesta fotografia não aparece a caixa d'água, talvez porque tenha sido utilizada como local de observação, e não como modelo. Em qualquer hipótese, devemos considerar que nem o fotógrafo nem o autor entenderam de maior importância registrar a caixa d'água.

Entre os advogados pioneiros de Brasília, figura, com merecido destaque, o Dr. Antonio Carlos Osório, que nos dá o seu testemunho dos tempos heróicos no opúsculo "Brasília, Diálogo com o Futuro" (também editado pela Thesaurus, 1978) de inestimável valor pela indicação precisa da paisagem humana. Sobre Taguatinga, temos as seguintes referências na pág. 53:

"Conheci, rapidamente, esse extraordinário Bernardo Sayão... A invasão da Vila Tenório, em maio de 1958, à direita da atual rodovia Brasília/Anápolis, surgida em frente ao Núcleo Bandeirante da noite para o dia, é que foi o motivo imediato da criação de Taguatinga, uma vez que as chamadas cidades satélites não estavam até então previstas... Minha mulher trabalhou na primeira escola a funcionar em Taguatinga, e grávida do nosso primeiro filho, Antonio Cândido, tomava às vezes, valente como sempre, o ônibus da Pioneira para ir do Núcleo Bandeirante até à incipiente cidade satélite (Taguatinga). Onde, logo depois foi residir e construir uma das primeiras casas de alvenaria o Marcio Bruno Von Sperling".

Esta valiosa obrinha nada fala da agora questionada caixa d'água, sequer lembrada como referência de prioridade, status, ou mesmo elemento nostálgico.

A sentença de primeiro grau refere-se como elemento de prova predominante o depoimento do arquiteto Donar Tschmeier, o qual, muito embora arrolado pelos Autores, reconhece que, atualmente, a maioria da população é favorável à demolição da caixa d'água. Na verdade, trata-se da opinião de pessoa das mais autorizadas, mas não é só isso. O que mais me convence da fragilidade da presente ação é a fotografia da própria caixa d'água a fls. 26. Admito que este simplório monumento tenha sido uma memória viva dos tempos heróicos de Taguatinga, mas não é nada plástico, atropelando não apenas o plano rodoviário como o bom gosto dos circunstantes. Reconheço que a matéria é muito delicada, porque irreversível, podendo afetar patrimônio histórico, tido para muitos como intocável.

O Palácio Monroe no Rio de Janeiro, derrubado a coisa de vinte anos, para melhor escoamento da Avenida Rio Branco, vem sendo até hoje apontado como ato predatório.



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

Considerando todos estes aspectos, de prática objetiva e simpatia subjetiva, sobre os quais meditei com especial cautela, cheguei à conclusão de que o valor histórico desta singular caixa d'água não deve obstar as obras necessárias à modernização desta promissora cidade satélite de Brasília.

No que diz respeito aos honorários de advogado, adoto o critério bem ilustrado no parecer de fls. 541/543 do Subprocurador-Geral Dr. Geraldo Nunes. Reconheço as dificuldades que o RE nº 81.054 (caso Aeroporto Brasília) procurou contornar para melhor exegese do art. 12 da Lei nº 4.717, que regula a ação popular. Assim também, considerando princípios hermenêuticos (não exegéticos), sou forçado a reconhecer inexistência de elementos para condenação de custas e honorários de advogado em casos como dos autos, onde os Autores, muito embora sucumbentes, devem ser reverenciados pelo zelo demonstrado em favor dos nossos elementos culturais.

Conheço da apelação e lhe dou provimento em parte, para excluir a condenação nas custas e verba honorária.

DECLARAÇÃO DE VOTO:

Desembargador Luiz Vicente Cernicchiaro (Presidente e Revisor) - Muito se debateu, e ainda se debate na doutrina, quanto à natureza jurídica do ato susceptível de ser anulado através da ação popular, notadamente quanto à sua ilegalidade. O tema, no entanto, se simplifica uma vez elaborado o raciocínio em termos de Teoria Geral do Ato Jurídico. No Direito não há contradição lógica, daí só haver sanção quando o ato for ilícito. Consequentemente, a lesão é o prejuízo decorrente de ação que afronta o preceito da norma. Em se transportando tais considerações para o âmbito da ação popular, cumpre concluir que, se a preservação do patrimônio cultural é registrado no Direito, inclusive na Constituição da República (art. 180), qualquer conduta, que afete esse valor jurídico, será ilícito. E esse contraste entre o protegido e a ação contrária corresponde à lesão de que trata a Lei nº 4.717/65. Logo, não há lesão, no sentido mencionado, sem que tenha ocorrido ato ilícito.

De outro lado, bem acentuou a r. sentença, prolatada pelo Juiz de Direito, Dr. Mauro Renan Bittencourt, a mencionada lesão é especificada na lei (registre-se, a lesão não se restringe à dano patrimonial, podendo envolver, como compreende, dano à moralidade administrativa, ou resultante do oblívio ao princípio da legalidade). Daí, a proteção expressa a "bens e direito de va -



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

valor econômico, artístico, estético, histórico ou turísticos" (art. 1º § 1º). O patrimônio preservado, portanto, compreende também os objetos que formam a memória do que interessa ao Estado e ao povo.

Apenas aparente a dificuldade de conciliar essa conclusão com o exercício da Pública Administração, particularmente quando pratica atos discricionários. Também aqui está presente o princípio da legalidade. Consequentemente, estabelecidos os limites de atuação do agente do Poder Público.

A "Caixa d'Água" de Taguatinga não foi objeto de tombamento, o que dificulta a solução, dado que as coisas, ainda que não formalmente protegida, gozam da preservação. É certo, não por norma especial, mas pela norma geral.

No caso dos autos, é invocado o valor histórico, da do aquela construção datar dos primeiros dias de Taguatinga. É evidente, tudo e todos, de uma forma ou outra, relevante ou secundária, participam da história.

Urge recordar, de outro lado, que a extensão da norma da Lei nº 4.717/65 não tem esse alcance, restringindo-se às coisas, ou pessoas que de modo singular, significativo representam momento excepcional. Em palavras mais simples, sejam indispensáveis para guardar a lembrança.

Em sendo assim, o poder discricionário, desde que não ultrapasse o limite da norma, atuará lícitamente.

Entendimento diverso conduziria a concluir que tudo que for destruído, substituído ou modificado, atentará contra o patrimônio histórico.

A história registra inúmeros casos de deslocamentos de obras de arte, sem que o respectivo significado tenha sido afetado. Lembrem-se a ida da Escada Santa e da Cruz em que Jesus foi sacrificado, para Roma, e a Estátua de Samotrace, para o Louvre, em Paris.

O progresso tem causado alteração nos grandes centros urbanos, e com isso, sacrificados prédios da história de uma cidade. Recorde-se o Palácio Monroe, que serviu de sede do Senado, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a Avenida Paulista, fruto do apogeu do ciclo do café, que se caracterizou por mansões luxuosíssimas, hoje, tem outro aspecto, transformado no centro financeiro da cidade. Fenômeno semelhante ocorreu com a Avenida Sete de Setembro em Salvador, que pouco conserva a lembrança do que foi, isto é, residência dos abastados senhores de engenho, que Jorge Amado satiriza em suas obras.



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

As paisagens florestais também estão recebendo impacto do progresso. "Sete Quedas", recentemente, desapareceu, resultado da construção de gigantesca hidroelétrica.

Os historiadores, os ecologistas, os paisagistas precisam compreender que todos os valores estão subordinados e coordenados entre si. Cumpre conciliá-los.

Em se transportando tais considerações para o caso concreto, urge lembrar que Taguatinga se orgulha, e de outro modo não poderia acontecer, constituir a cidade que mais se desenvolve no Distrito Federal, fundamentalmente fruto da iniciativa privada e grandeza de seu povo. Também ela, por isso, sofre o impacto (benefícios e desvantagens) do progresso. Alguma coisa de seu passado, necessariamente, será sacrificado, a fim de ensejar o progresso maior.

É notório e conhecido que a Caixa d'Água foi construída quando não se imaginava que, em tão pouco tempo, Taguatinga alcançasse as dimensões hoje reveladas.

O local, atualmente, é uma das entradas da cidade, de fluxo constante de automotores.

A relatividade dos valores levou a Pública Administração a fazer uma opção, a fim de preservar bem considerado mais significativo.

Não diviso, data venia, ilegalidade no ato administrativo afrontado. Da mesma forma, não há lesão antijurídica por que, no âmbito do razoável, próprio do Direito, foi promovida uma escolha.

Esse marco histórico poderá sensibilizar o administrador e conciliar o interesse de ser conservado, como, por exemplo, transferi-lo para outro local, guardadas as suas características.

É significativo sublinhar que as pessoas ouvidas na audiência de instrução e julgamento (fls. 451/463), e diga-se, de qualificações diversas, não se mostraram categóricas na conservação da obra. Admitem que não pode conviver com o tráfego. Consequentemente, não foi colhido o depoimento maciço, concludente, indiscutível, de que a comunidade repudia a sua substituição, como acontecerá, naquela cidade, ou em qualquer outra do mundo, em relação a certos marcos históricos, que lançaram raízes na consciência popular.

A r. sentença deve ser mantida.

No tocante aos honorários de advogado, faço as seguintes considerações. Tanto a literatura especializada como a ju-



APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

jurisprudência não revelam posição tranquila.

O entendimento de o autor não ser compelido ao pagamento da honorária sustenta que ele atua no interesse da coletividade, devendo ser estimulado em sua coragem cívica, ficando, portanto, livre desse ônus. O argumento é significativo, contudo, não se pode olvidar que o administrador, muitas vezes, se vê compelido a contratar advogado, assumindo despesas que devem ser compensadas se o pedido da popular for repellido, aduzindo que o réu, caso procedente, será condenado nessa parcela.

A solução normativa se projeta uma vez realçada a natureza jurídica da Lei nº 4.717/65 em relação ao Código de Processo Civil de 1973. Este contempla o princípio da sucumbência como regra. Ele é norma geral, aquela, norma especial.

Sabido, e assim dispõe a Lei de Introdução ao Código Civil, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

O Código de Processo Civil de 1939 não disciplinou a ação popular, e o vigente também dela não trata.

Das três hipóteses ressaltadas, as duas primeiras não incidem, sequer em tese. A última merece algumas considerações. O Código unitário revogado não contemplara o princípio da sucumbência como regra, como faz o texto em vigor. Nesse aspecto, regula inteiramente a condenação em honorários. Todavia, urge invocar o disposto no art. 2º § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil: "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica a lei anterior".

Pois bem. A lei nº 4.717/65 regula expressamente a sucumbência, deixando explícito que apenas o réu, se vencido, arcará com a verba honorária.

Consequentemente, a lei nova (Código de Processo Civil) porque a lei anterior (nº 4.717/65) dispõe sobre a sucumbência de modo especial, com a sua generalidade, não a afeta.

Assim, o código unitário, data venia, não pode ser invocado.

A lei que regula a ação popular estabeleceu disciplina diferente, na matéria, para o réu e o autor, a fim de estimular que atue para a preservação de interesse que é de toda a coletividade. Evidentemente, não demonstrada má-fé, espírito de emulação, visou a facilitar a prestação jurisdicional.

A r. sentença tem a aboná-la respeitáveis nomes, como o ilustre José Afonso da Silva "Ação Popular Constitucional",



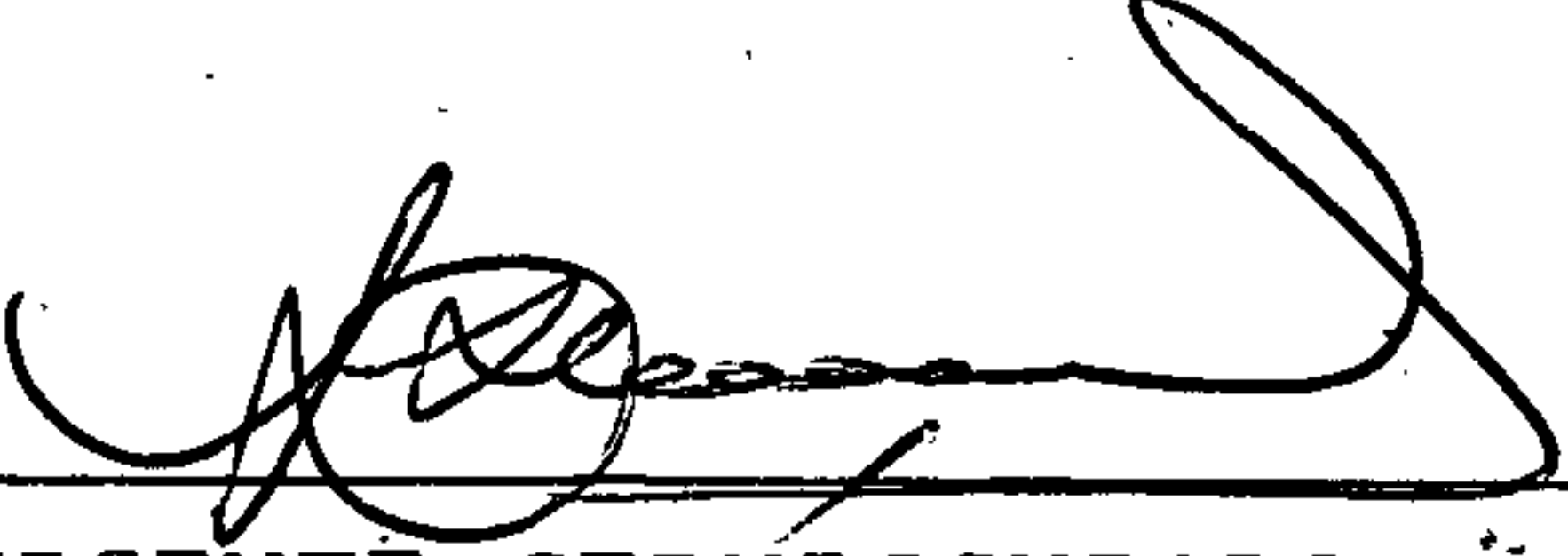
APELAÇÃO CÍVEL Nº 10.547

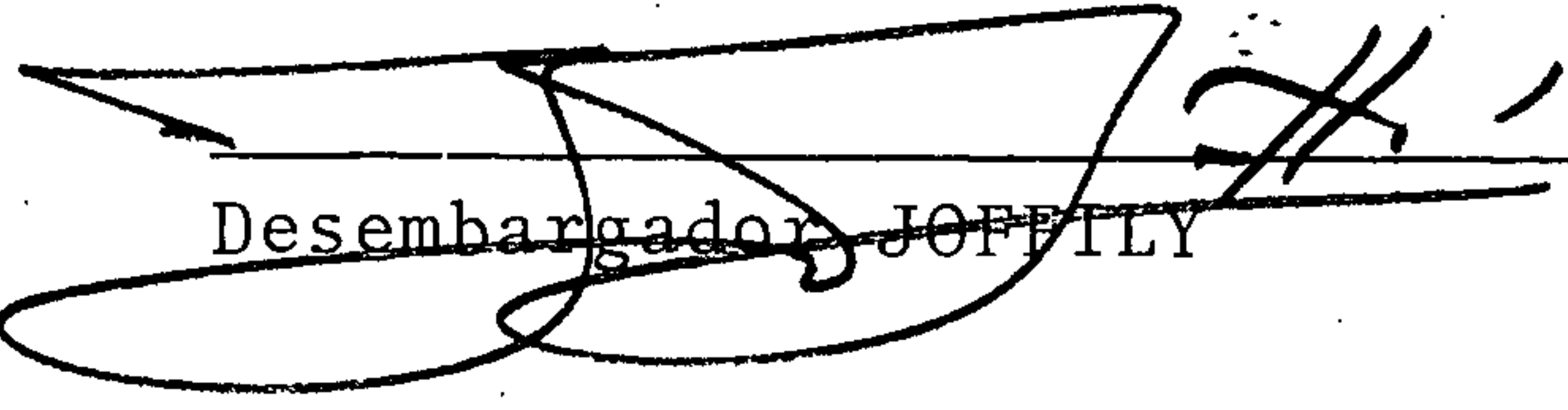
São Paulo, Rev. Trib, 1968, pág. 251, contudo, parecem-me convincentes os argumentos da corrente contrária, apoiados na sistemática e teleologia do instituto.

Dou provimento parcial para excluir a condenação em honorários de advogado.

Custas ex lege.

Brasília, 15 de agosto de 1983.

 , Presidente
Desembargador LUIZ VICENTE CERNICCHIARO

 , Relator
Desembargador JOFFILY

PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que aos 01 dias do
mês de 09 do ano de 19 83
em pública audiência que fazia o
Emo. Sr. Desembargador Presidente
da 1ª Turma, foi enviado à publicação
o acórdão referente
Brasília, DF, 01 de 09 de 19 83

Secretário da 1ª Turma

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA

Certifico que a notícia das conclu-
sões do Acórdão de Rs. 549/59 publica-
da no "Diário da Justiça" do dia 05
de Setembro de 83,
do que consta
Em 05 de 09 de 19 83

Secretaria da 1ª Turma Cível

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo
legal, sem que fosse interposto recurso
ao acórdão.

Brasília, DF, 05 de 10 de 19 83

Secretário da 1ª Turma

REMESSA

Faço remessa destes autos ao Sr. Escrivão

da 4ª Vara da Fazenda

Pública do DF

D.F., Em 06 de Setembro de 19 83.

Secretário da 1ª Turma